

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası

10.09.2025

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK BÜROSUNA

İLGİ: 10.08.2025 tarihli 2021/19602 Soruşturma sayılı yazınız.

Mahkememizin 2024/396 Esas sayılı dosyasının UYAP sistemi üzerinden gönderilmesinin istenildiği anlaşılmakla, mahkememiz dosyası yazımız ekinde gönderilmiş olup gerekli hususlar rica olunur.

Katip 308072

? e~imza?

Başkan 153252

? e~imza?

Ek : Mahkememiz dosya sureti

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden BtlCNpe - wywF/A0 - wGcE5XL - 2vbywM= ile erişebilirsiniz



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 26/09/2025
CELSE NO : 3.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Ali KÖNEÇ 287103

Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci ve müdafii Av. İhsan Yıldız yerine yetki belgesine haiz Av. Günay Güneş geldi

Tanık yoklaması yapıldı: Tanık Şevki Yalım'ın mahkememiz duruşma salonu dışında hazır olduğu görüldü,

Duruşmaya başka gelen yok,

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Dosyanın ve raporun henüz İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fiziki İhtisas Dairesi'nden döndüğü anlaşıldı.

Sanık Kamil Hacıgökmen hakkında çıkartılan zorla getirme emrine muameleten yanıt verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Katılan vekilinin beyan dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev savunma ve mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Alanya Ticaret mahkemesine yazılan müzekkereye yanıt verilmediği görüldü,

MAHKEME GÖZLEMİ:

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında bulunan senedin mahkememizce yapılan incelenmesinde, ödeme ve vade tarihinin 10/09/2019 olduğu, bedelinin rakamla 55.000 Euro yazıyla elli beş bin euro olduğu, ödeyecek kısmında Hasan Yalım olduğu TC kimlik nu bölümünde 10393656968 yazılı olduğu, adresinin yazılı olduğu, alacaklı kısmında Kamil Hacıgökmen olduğu, düzenleme tarihinin 17/01/2016 olduğu senedin arkası incelendiğinde ilk cironun Kamil Hacıgökmen adının ve imzasının bulunduğu ikinci cironun Cem Ekinci adının ve imzasının bulunduğu, ve ismin altında 12028283792 yazdığı senedin aldatma iğfal kabiliyetine haiz olduğu gözlemlendi.

Tanık huzura alındı, kimlik tespitine geçildi.

TANIK ŞEVKİ YALIM: İsmail ve Gülüzar'dan olma 22/03/1965 Alanya doğumlu olup, Çarşı Mah. Kökoğlu Sk. No:39 İç Kapı No:1 Alanya / Antalya adresinde oturur.

Tanığın CMK-45 ve devamı maddeleri dahilinde tanıklıktan çekinme hakkı ve tanıklık yapmasına engel hali yok. Tanığa CMK-53 maddesi uyarınca görevinin ve gerçeği söylemesinin önemi ve yalan tanıklığın yaptırımları anlatıldı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği ve hakimın izni olmadan duruşma salonunu terk edemeyeceği bildirildi. Tanığın CMK 54 ve 55 maddeleri uyarınca usulüne uygun olarak yemini yaptırıldı. CMK-59 maddesi uyarınca kamu davasına konu olayla ilgili bilgi ve görgüsü



soruldu :

TANIK ŞEVKİ YALIM BEYANINDA : Kamil'i daha önce Güllerpınarı mahalle muhtarlığı yapmasından dolayı tanıyorum, Sanık Cem Ekinci'yi tanımıyorum, Hasan Yalım'da benim abim olur, abimle ben birlikte kıraathane çalıştırıyorum, suç tarihlerinde tam tarihini hatırlamadığım zaman çalışanımız İbrahim Ant'dan telefon geldi postacının geldiğini ve iki evrak getirdiğini söyledi, abimde dükkanı bıraksın gitsin dedi, ancak postacı abimin imzasının gerektiğini söyliyerek bırakmamış, ertesi gün sabah saat 11'de aynı postacı gelmiş yine çalışan Hasan'ı aramış daha sonrada Hasan iş yerine gitmiş ve iki tane evrağın var iki imza atman gerekiyor diyerek postacı söylemiş, evrakları aldığına ilişkin iki yere imza atmış, ben o sırada ağabeyimin yanında değildim, evrakların birisi belediyeden geldiği birisi de vergi dairesinden geldiği gözüküyordu evrakları incelendiğimizde evrakların barkod numaralarından bile sahte olduğu anlaşılıyordu, biz hemen gelen evrakları da alıp savcılığa şikayette bulunduk aradan bir ay geçtikten sonra abim adına 55.000 Euroluk bir senet icraya konulmuş arabası bağlandı, bunu icra kağıdı gelince öğrendik, ağabeyim böyle bir senet vermemiştir, bu kişileri tanımamaktadır, bizim kamile borcumuz yoktur, biz kamil ile böyle bir senet imzalamadık, biz icrayada itirazda bulunduk ve şikayette bulunduk, biz kamile suç tarihinden 3-4 sene önce 150.000 TL borç vermiştik, bunun karşılığında bize senet vermişti ancak senedi ödemeyince biz icraya vermiştik ve bizi bundan dolayı senedei çekmez isen sizi öldürürüm şeklinde tehdit etmişti, onun üzerinden bayağı bir sene geçtikten sonra bu dosyadaki senet olayı ortaya çıktı,

Tanığa soruşturma aşamasında alınan beyanı olmadığından okunamadı.

CMK 61 maddesi uyarınca tazminat isteyip istemediği soruldu: İstemiyorum dedi.

Katılan vekilinden soruldu: Şikayetimiz devam etmektedir, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istiyoruz, dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafinden soruldu: Önceki yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ederiz, tanık beyanlarında ki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, eksik hususlar giderilsin, dedi.

İddia makamından soruldu: Eksik hususlar giderilsin, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık Kamil Hacıgökmen'in yapılan aramalara rağmen ulaşamadığı anlaşıldığından sanık hakkında savunmasının alınmasına yönelik olarak CMK'nın 98/3 maddesi gereğince yakalama emri çıkarılmasına, yakalama emrine sanık hakkında TCK'nın 158/1-f.son, 158/1-L.son, 158/1-son, 158/1-d, 158/1-h, 245/1, 43 ve 58 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunmasının alınmasının istenilmesine,

2-İncelemesi biten emanet eşyanın emanet memurluğuna iade edilmesine,

3-Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/606 Esas sayılı dosyasının incelenmek üzere fiziken istenilmesine,

Bu nedenlerden dolayı ve duruşma defterinin durumu da dikkate alınarak duruşmanın 19/11/2025 tarihi saat 11.30'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 26/09/2025

Başkan 153252

E-İmzalıdır

Üye 211469

E-İmzalıdır

Üye 267066

E-İmzalıdır

Katip 287103

E-İmzalıdır



ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2024/396 Esas

SANIK : Kamil HACIGÖKMEN

MÜDAFİİ : Av. Ayhan SEÇSEV

KONU : Beyanlarımızın Sunulması Hakkındadır.

AÇIKLAMA:

1-Müvekkilim Hasan Yalım ile çocukluk arkadaşı olup, 2010 yılından cezaevine girene kadar yani 2017 kadar HASAN YALIMLA BERABER TEFEÇİLİK yapmışlardır. Müvekkilim bu suç nedeniyle cezaevinde yatmıştır.

Tefecilik işlerindeki ortaklıkları nedeniyle aralarındaki devamlı para ve belge alışverişi olmuştur. Hatta Hasan Yalım müvekkilim ceza evine girince elindeki senetle icraya vermiştir.

Kambiyo senetlerinde soyutluk prensibi geçerlidir

2- Müvekkilim 1997 den 2107 ye kadar mahallenin muhtarıdır.

mahallede muhtarlık yaparken inşaatçılarla yer sahipleri arasında anlaşmalara aracılık yapmıştır. Cem Ekinci ile de inşaatla yer ararken tanışmışlardır.

Cem Ekinci'den Muhtarı olduğu Güllerpınarı mahallesinden müteahhitliğini alabileceği bir yerin anlaşması için para almıştır.

2016 yılında aldığı paraları Euro ya çevirmişlerdir .Daha sonra cezaevine girince, ailesi de çıkartacağız diye biraz daha para almıştır.

2016 yılında Euro kuru 3 tl dir.Aldığı para olarak 2016 yılında 165.000 TL yapmaktadır ki bir mülki amire güvenip yer ayarlaması için verilebilecek bir miktardır.

3- Bilir kişi raporunda

A-"söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu"anlaşılmıştır. Burada önemli olan sadece imza değil yazı ve imzaların HASAN YALIM'ın olduğunun saptanmasıdır.

Daha önceki mahkemelerde ve savcılıktaki başvuru beyanında imza ve yazıların kendisinin olmadığını beyan etmiştir. Yani rapor gelmeden önce yalan beyanlarda bulunmuştur.

B-"İnceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu.....konusu :

Senedin bir kırtasiyeden alınmadığı matbu bir kırtasiyede satılan senetten olmadığı bir bilgisayar çıktısı olduğu kanısına varılmıştır. ki TTK. m. 557'de de kıymetli evrakın kağıttan başka bir malzemedan meydana gelmesini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Şöyleki 2016 yılında dijital aboneliği yapan pazarlamacılar tarafından alınmış bir matbu evraktır.

Senet kavramı geniş yorumlanmaktadır ve sadece kâğıt üzerine olması zorunlu değildir. Üzerine yazı yazılabilen ve imza atılabilen her türlü nesne senet olarak kabul edilmektedir. Kİ BU BELGE

BİLGİSAYAR ÇIKTISI BİR SENETTİR

Yargıtay, senette imzanın kurucu unsur olduğunu ancak metinden önce atılabileceğini, bu durumda "beyaza imza" sayılacağını; kişinin bu durumda senedin aleyhine doldurulabileceğini bilmesi gerektiğini ve bu riski alarak imza attığı için hukuki korumadan yararlanamayacağını belirtmiştir. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448 esas sayılı kararı)

4- (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448 esas sayılı kararı) Senetteki Kaydın Aksini İddia Eden Taraf İspatlamak Zorundadır

KATILAN SOYUT İDDİALAR YERİNE ; KENDİLERİNE AİT İŞYERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SUNABİLİRLER.

ALANYA BELEDİYESİ RUHSAT İŞLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİR KIRAATHANEDE KAMERA 24 SAAT KAYIT ALMAK ZORUNDADIR . kamera yoksa kiraathaneyi açmak yasaktır.

Yargıtay, senette yazılı kaydın doğru olmadığını iddia eden tarafın “senedin talili” durumunu ileri sürdüğünü ve bu durumda ispat yükünün davacıya geçtiğini belirtmiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/11795 esas sayılı kararı)

Müvekkilimin ceza davası olarak dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı bir suç kaydı yoktur. Devam eden başkaca bir mahkemeside yoktur.

Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle müvekkile beraat kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilin iddia edilen suçu işlediğine ilişkin olarak hiçbir somut delil bulunmaması ve müvekkilin suçsuz olması sebebiyle **BERAATİNE** karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Kamil Hacıgökmen Müdafii
AV. Ayhan Seçsev

Eki : Kahvehane Belediyesi Ruhsat işleri
Yönetmeliği

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası

26.09.2025

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
EMANET MEMURLUĞUNA

İLGİ: 25.09.2025 tarih 2023/1914 emanet nolu yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile mahkememize göndermiş olduğunuz adli emanetin 2023/1914 sıra numarasına kayıtlı aşağıda cins ve miktarı yazılı emanet eşyanın incelemesi bitmiş olmakla yazımız ekinde gönderilmiştir, gereğini rica ederim.

Katip 308072

? e~imza?

Başkan 153252

? e~imza?

Eki: Ağzı mühürlü kapalı zarf içerisinde 17.01.2016 düzenleme tarihli 55.000 EURO bedelli senet aslı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden G1ey5pS - kirH8L3 - pYrQ/hY - +Ct21U= ile erişebilirsiniz



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 30/09/2025
CELSE NO : 4.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLİ 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Halim GÖKKOYUN 286032
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Filiz AVCU 100827

Her ne kadar mahkememiz duruşması bugün değil ise de, sanığın mahkememize gelerek hakkında yakalama emri düzenlendiği ifade vermek istediğini beyan etmekle, resen celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık KAMİL HACIGÖKMEN ve müdafisi Ayhan Seçsev geldikleri görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

Sanık : KAMİL HACIGÖKMEN, T.C. Kimlik Numarası: 13282560322, Lütü ve Ferdane'dan olma, 23/04/1965 Alanya doğumlu, Antalya, Alanya, Güllerpınarı mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen Güller Pınarı Mah. Hasan Akçalıoğlu Cad. HacıGökmen apt. No:10 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu. Okur Yazar, transfer işi yapar, aylık ortalama gelirin 80.000 TL olduğunu beyan eder, T.C. vatandaşı. 0551 175 97 45 nolu telefonu kullanır.

CMK-191/3-c maddesi gereğince, sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 147 ve devamı maddeleri gereğince sanığa müdafii seçme hakkının bulunduğu, bir müdafinin yardımından yararlanmak istemekle birlikte müdafii seçecek durumda değilse baro tarafından kendisine bir müdafii tayin edileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, lehine olan delillerin toplanmasını istemek, aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırabilmek ve lehine olan hususları ileriye sürebilmek hakkının ve olanağının bulunduğu, İddianamenin kendisine tebliğiyle duruşma günü arasında 1 haftadan az bir süre geçmiş ise CMK-190/2 maddesi uyarınca yargılamaya ara verilmesini isteme hakkının bulunduğu, ayrıca vermiş olduğu adresteki değişiklikleri derhal mahkememize bildirmesinin gerektiği, aksi takdirde tüm tebligatların yukarıda vermiş olduğu adrese yapılacağı hususları tek tek anlatıldı ve mahkemece sanığın anlayabileceği şekilde açıklandı.

Sanık; üzerine atılı suçlamayı, cezalandırılması talep edilen sevk maddelerini ve yasal haklarını anladığını, savunmasını hazırlamak için süre talep etmediğini, yargılamaya ara verilmesi yönünde bir talebinin olmadığını, savunmasını yapacağını, susma hakkını kullanmayacağını, lehine olan hususları savunması esnasında ileriye süreceğini, ayrıca bundan sonra her türlü adres değişikliğini derhal mahkememize bildireceğini beyan etmekle, CMK-191/3-d maddesi uyarınca sanığın savunmasının tespitine geçildi.

SANIK SAVUNMASINDA: ben daha önce karakolda ifade vermiştim o ifademi tekrar ederim. Hasan YALIM isimli kişiyi çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi samimi arkadaşım olur. 2017 yılında Güllerpınarı Mahallesinde muhtarlık yaptım. 20 yıl içerisinde vergi ile ilgili olarak cezaevine



girdim. samimi arkadaşım olduğu için o benden ben ondan borç para alıp veriyorduk. Aramızda herhangi bir ticaret olmadı ancak elden para alışverişi oldu. Benim onda 120.000 TL civarında senedim vardı. Cezaevine girmeden önceye o icraya vermişti. Bana borcu olduğu için 17/01/2016 tarihinde 55.000 Euro luk senedi düzenleyerek getirdi. Cezaevinden çıktım, ben cezaevine girmeden önce bu senedi bana müşteki vermişti. Ofisimde verdi. Yanında kardeşi de vardı, kardeşi Şevki Yalımdır. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra müştekinin cezaevine girmeden önce vermiş olduğu senedi bende icraya verdim. Cem EKİNCİ isimli kişi Alanya Mahmutlar Mahallesinde post ofisi ve müteahhitlik işi yapıyordu. Ben cezevindeyken cem Ekinci bana ve çocuklarıma para yardımında bulunmuştu. Ben emekli olmak için çocuklarıma, 15.000-20.000 EURO civarında para vermiş. Ben cezaevinden çıktıktan sonra cemin bana yapmış olduğu yardımların karşılığı olarak bana müştekinin vermiş olduğu 55.000 Euro senedi ciro edip verdim. Alacağından arta kalan kısmı bana iade edecekti. Birbirimize itimat ettik. Senet arkasındaki el yazısı ve imza bana aittir. Evimin oradaki Hancı Pastanesinde vermiştim. Cem EKİNCİ de yanımda senedi imzalayarak teslim aldı. Yanımızda kimse yoktu. Senette aradaki farkı bana iade edecekti. Senedi Cem EKİNCİ avukatı aracılığı ile işleme koyduğunu hatırlıyorum. Senedin ön yüzündeki elle doldurulan yerleri Hasan YALIM doldurarak. getirmişti... Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Senet ile ilgili tehdit etmedim. Senedi yanımda imzaladığında da kimse yoktu. Senette herhangi bir usulsüzlük yoktur. Kendisi benim senedimi icraya verdiği için bende senedi icraya koydurdum. İddia ettiği hususları kabul etmiyorum. 25 yıl muhtarlık yaptığım dönemde bile herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Çevremde sevilen sayılan bir insanım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ait dükkanına hiçbir zaman gitmedim. Kendisi ile karşılaşmadık. PTT görevlisi veya herhangi biri müştekiden senet almadım. İki senedi cezaevine girmeden önce muhtarlıkta borcuna karşılık imzalayarak Verdi. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Dedi.

Sanığa CMK231/5 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları ve sonuçları anlatıldı. Soruldu: Öncelikle beraatimi mahkeme aksi kanaate varırsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. dedi.

Senedin ön yüzündeki 11.08.2023 tarihli uzmanlık raporu okundu sanıktan soruldu:rapora bir diyeceğim yoktur dedi.

06.05.2025 tarihli ATK raporu okundu soruldu: rapora bir diyeceğim yoktur aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum dedi.

Sanığa suçunun subutu halinde ve hükmedilebilecek kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza halinde şartları oluştuğunda seçenek yaptırım olarak TCK 50/1-f maddesinde düzenlenen kamuya yararlı işte çalışmak isteyip istemediği soruldu: Suçlamayı kabul etmiyorum. Ancak mahkeme aksi kanaatte olursa kamuya yararlı işte çalışmak istemem. Dedi.

Sanığa soruşturma aşamasında kollukta/ Cumhuriyet Savcılığında alınan savunması okundu. Çelişki nedeniyle Soruldu: senedin bedeli daha doğrusu benim onda olan senedimin bedeli 130.000 TL olabilir aradan zaman geçtiği için miktarını unutmuş olabilirim ancak senet şu an icradadır.

CMK-209/1 maddesi gereğince, dosyada mevcut olan; kollukça tutulan tutanaklar, delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, sanığın kişisel ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, diğer tüm esasa etkili belgeler okundu.

Sanıktan soruldu : Okunan belge ve delillere karşı beyanda bulunmak için süre talep etmiyorum. Savunmalarına aykırılık teşkil eden hususları kabul etmem,dedi.

CMK 209/1 maddesi gereğince, sanığa Nüfus kaydı ile adli sicil kaydı okundu. Soruldu : Kayıtlar doğrudur ve bana aittir dedi.

Sanığa CMK 196 maddesi uyarınca duruşmalardan bağışık tutulmak isteyip istemediği soruldu: duruşmalardan bağışık tutulmak istiyorum. dedi.

Sanığa eyleminin sübutu halinde hakkında TCK'nin 158/1-F-SON, 158/1-L-SON, 158/1-D, 158/1-SON, 158/1-H, 245/1, 43 ve 58 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunma hakkı verilmesine karar verildi, açıklandı, açık yargılamaya devam olundu.



SANIK EK SAVUNMASINDA; Süre talebim yoktur, eski savunmalarımı ek savunma olarak tekrar ederim, dedi.

Sanık müdafiiinden soruldu: daha sonra detaylı beyanda bulunacağız, hayatın olağan akışına aykırı olarak suçlamalarda bulunuluyor, kahvehanelerde mevzuat gereği kamera kayıtları tutulması zorunludur. Kamera kayıtları olsaydı, bu dosyanın açılmasına gerek kalmayacaktı dedi

İddia makamından soruldu: eksiklikler giderilsin sanık hakkındaki yakalama emri kaldırılсын dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-Sanık hakkında çıkartılan yakalama emri ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere çıkartıldığı anlaşılmakla, savunması alınan sanık başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2-Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılmasına,

Bu nedenlerle duruşmanın önceki gibi duruşmanın 19/11/2025 tarihi saat 11.30'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 30/09/2025

Başkan 153252

E imzalıdır

Üye 211469

E imzalıdır

Üye 286032

E imzalıdır

Katip 100827

E imzalıdır



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası

09.10.2025

ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İLGİ: 01.10.2025 tarihli 2022/606 Esas sayılı yazınız.

Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasının karara çıkıp çıkmadığı hususunda mahkemenize bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmakla, mahkememiz dosyasının henüz karara çıkmadığı görülmekle gerekli hususlar rica olunur.

Katip 308072

? e~imza?

Başkan 153252

? e~imza?

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden vPhTgpp - wIu2Mlo - JVnbG5T - g0lXs= ile erişebilirsiniz



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası
Konu : AKIBET

18.11.2025

ALANYA İCRA DAİRESİNE

İcra Dairenizin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılarak mahkememize **İVEDİLİK ile bilgi verilmesi rica olunur.**

Katip 287103
E-İmzalıdır

Başkan 153252
E-İmzalıdır

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden SVRDGiU - U/EzJAn - b1K6ETt - tYus08= ile erişebilirsiniz



ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLGİ :E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası

ALACAKLI : CEM EKİNCİ, 12028283792 TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Ayşegül Başkoçak Çifci
Akabe Mah. Yeniceleler Cad. My Office No:145A A2 Blok Kat:3 No:303 Karatay /
KONYA

BORÇLU : HASAN YALIM, 10393656968 TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Yusuf Pakır
Küçükhasbahçe Mah. Keykubat Blv. İstikbal Kavşağı Yayla Yolu Kavşağı Onur İş Mrk.
No.69 K.2 D.7 Alanya / ANTALYA

İcra Dairemizin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılarak mahkemenize bilgi verilmesi istenmiş olmakla;

Müdürlüğümüzce yapılan dosya tetkikinde dosyamızın örnek 10 kambiyo senet takipli dosya olduğu, dosyamızdan borç tahsilatları yapıldığı, dosyamızdan emniyet haczi, taşınmaz haczi ve fiili haciz işlemlerinin yapıldığı dosyamızın derdest olduğu tespit edilmiş olup tahsilat makbuzları, haciz tutanakları, takip talebi, ödeme emri ve dayanak belge sureti ekte ilişikte sunulmuştur.

Bilgi ve gereği arz olunur.

Dilara ASLİPEK
İcra Kâtibi
283122
E İMZALIDIR

Zakire KAHRAMAN
İcra Müdür Yardımcısı
127162
E İMZALIDIR



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 19/11/2025
CELSE NO : 5.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Ali KÖNEÇ 287103

Belirli gün ve saatte 5. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi.

Duruşmaya başka gelen olmadığı görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Sanık Kamil Hacıgökmen hakkında çıkartılan yakalama emrinin celse arasında mahkememizce infaz edildiği görüldü.

Alanya Asliye Ticaret mahkemesinin 2022/606 Esas sayılı dosya aslının mahkememize gönderiliği görüldü,

Alanya İcra dairesine yazılan müzekkereye yanıt verildiği görüldü,

İddia makamından soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

Katılan vekilinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaya katılıyoruz, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz, hakkımızda icra takibinde bulunulmuştu biz takibe itiraz



ettik ve Asliye Ticaret mahkemessinde menfi tespit davası açtık ve takibin durdurulması için teminat yatırdık ve takip durdu, ancak öncesinde hacizden kaynaklı bir tahsilat var mı bu hususu bildireceğiz, şikayetimiz devam etmektedir, sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafiiinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir müvekkilin beraatini talep ederiz eğer mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafiiinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, mütalaaya karşı savunmada bulunmak üzere süre istiyoruz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir müvekkilin beraatini talep ederiz eğer mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık Kamil Hacıgökmen müdafine mütalaaya karşı savunmada bulunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine,

2-Katılan vekiline zarar miktarının beyan etmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine,

Bu nedenlerden dolayı ve duruşma defterinin durumu da dikkate alınarak duruşmanın 05/12/2025 tarihi saat 11.10'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 19/11/2025

Başkan 153252

E-İmzalıdır

Üye 211469

E-İmzalıdır

Üye 267066

E-İmzalıdır

Katip 287103

E-İmzalıdır



T.C.
ALANYA
Ceza Mahkemeleri Ön B rosu

ALINDI BELGESİ

Evrakın G nderildiđi

Birim : Alanya 2. Ađır Ceza Mahkemesi (ANTALYA)

Dosya No :

Teslim Alınan Evrak : SANIK BEYANI HK. 2024/396 ESAS

Teslim Eden : AV. AYHAN SE SEV

İlgili Kiři :

Teslim AlınmaTarihi : 01/12/2025 10:31

Yukarıda bilgileri yazılı evrak teslim alınarak UYAP Biliřim Sistemine kaydedildiđine dair bu belge hazırlanmıřtır

İřlem Yapan Personel
258746



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 05/12/2025
CELSE NO : 6.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Zeynep COŞKUN ÇETİNSÖZ 195845
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Tunahan TEZ 186423

Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız yerine Av. Kaan Berkant Al geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi.

Duruşmaya başka gelen olmadığı görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Katılan vekilinin beyan dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin mütalaaya karşı savunma dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Cem Ekinci müdafinin mütalaaya karşı savunma dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız'ın yetki belgesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

İddia makamından soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı



cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. dedi.

Katılan vekilinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaya katılıyoruz, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz, önceki yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar ederiz, biz icra dairesine bedelin yüzde yüz on beşini yatırdık, alacaklıya ödenmemesi konusunda tedbir kararı aldık, para bizim zilyetliğimizden çıktığı için teşebbüs hükümleri uygulanmasın, sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz dedi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafiiinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütaladaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir, tefrik edilen olay aydınlanmadan bu dosyada hüküm verilemez, müvekkilin beraatini talep ederiz, eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafiiinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütaladaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, dosyada somut delil yoktur, İbrahim Anıt'ın beyanlarını kabul etmiyoruz, kendisi de katılanın yanında çalıştığını söylemiştir, 28/05/2025 tarihli raporda senetteki imza ve yazıların ilgili kişilere ait olduğu ve beyanlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir, müvekkil önceki aşamalarda ticaretle uğraştığını beyan etmiştir, sanığın beyan ettiği mali durumu ile kolluk araştırmasındaki mali durum uyuşmaktadır, 2022/18216 sayılı Alanya icra dosyasında senet suretinde çift imza kullanıldığı görülmektedir keşideci tarafından, dosyada buna ilişkin bunun neden olduğuna dair bir husus yoktur, bu durum da hayatın olağan akışına aykırıdır, kabul anlamına gelmemekle birlikte Alanya icra dairesinin 2022/18216 sayılı dosyada müvekkile ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılmasını talep ederiz, müvekkile ödeme yapılmadıysa menfaat oluşmadığından suç oluşmamaktadır, suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir, müvekkilin beraatini talep ederiz, eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanıklar hazır olmadığından son sözü sorulamadı.

Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Yargılamaya son verildi.

G/D:Gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere ;

A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın aynı ve farklı suçlardan birden fazla soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet almış olduğu dosyasının bulunması, sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibarıyla iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237



sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE**, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

5-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

6-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

C-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan,



eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE,** taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

D-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde



yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibarı ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

E-ORTAK HÜKÜMLER:

1-Katılan kendisini vekâletnameli vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca **65.000,00-TL** vekalet ücretinin sanıklardan müştereken ve müteselsilen alınarak katılana **VERİLMESİNE,**

2-Alanya Adli Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında kayıtlı 17.01.2016 düzenleme tarihli 55000 EURO bedelli senet aslının **DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,**

3-Bu yargılama için yapılan 4 adet tebligat gideri 480,00 TL, 1 adet elektronik tebligat gideri 10,00 TL, 2 adet posta gideri 365,45 TL, 1 adet ATK gideri 15.900,00 TL olmak üzere toplam 16.755,45 TL yargılama giderinin sanıklardan kişi başı 8.377,72 TL alınarak Hazineye irat kaydına,

Hükmün gerekçesi ile birlikte taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek, (CMK 263 maddesi gereğince cezaevinde bulunan sanıkların zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle bu hususta bir dilekçe vererek), **İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,**

Süresinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair karar; Katılan Hasan Yalım vekilinin, Sanık Cem Ekinci müdafinin ve Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Metin ATÇI'nın (179321) huzurunda, mütalaaya uygun olmak üzere oy birliği ile karar verildi, açıkça okundu ve anlatıldı. 05/12/2025

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 195845

e-imzalı

Üye 211469

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR
"MAHKUMİYET"

DOSYA NO : 2024/396 Esas
KARAR NO : 2025/796
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2024/3618

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Zeynep COŞKUN ÇETİNSÖZ 195845
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
C. SAVCISI : METİN ATÇI 179321
KATİP : Tunahan TEZ 186423

DAVACI : K.H.
KATILAN : HASAN YALIM, İsmail ve Gülüzar oğlu, 02/07/1960 ALANYA doğumlu, Karakocalı Mah. Gökbel Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:10393656968

VEKİLLERİ : Av. UĞUR KOÇAK, Av. YUSUF PAKIR,
SANIK : KAMİL HACIGÖKMEN, Lütfi ve Ferdane oğlu, 23/04/1965 ALANYA doğumlu, ANTALYA, ALANYA, Güllerpınarı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güller Pınarı Mah. Hasan Akçalıoğlu Cad. No:10 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:13282560322

MÜDAFİİ : Av. AYHAN SEÇSEV,
SANIK : CEM EKİNCİ, Müzekkiye ve Sebahat oğlu, 28/10/1986 ANKARA doğumlu, , , mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutlar Mah. 234 Nolu Sk. Novita 7 No: 30 İç Kapı No: 8 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:12028283792

MÜDAFİİ : Av. İHSAN YILDIZ,
SUÇ : Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık - Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık- Resmi Belgede Sahtecilik,

SUÇ TARİHİ : 18/05/2022
SUÇ YERİ : ANTALYA/ALANYA
KARAR TARİHİ : 05/12/2025

Türk Milleti adına karar vermeye yetkili bağımsız ve tarafsız Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Alanya C.Başsavcılığı'nın 30.04.2024 tarih 2024/3618 esas ve 2022/8552 soruşturma nolu iddianamesi ile; Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan TCK'nin 37/1 del. 158/1-d-L, 158/1-son, 209/2 del. 204/1, 58, 53/1 maddeleri



kapsamından cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce duruşmaya müteallik usulü işlemler uygulanmıştır.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğrutup menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. dedi.

SAVUNMA:

SANIK CEM EKİNCİ MAHKEMEMİZDE VERMİŞ OLDUĞU SAVUNMASINDA: Ben Hasan YALIM isimli tanımam. Ben Kamil HACIGÖKMEN isimli şahsı muhtar olması sebebiyle şahsen tanımaktayım. Aynı zamanda görüşürdük. Kamil'e ben hatırladığım kadarıyla 2016-2017 yıllarında 100.000 TL parayı elden borç olarak vermiştim ancak Kamil parayı ödeyemedi ve daha sonra Kamil cezaevine girdi, ben paramı istemek için oğlu Lütfü ile görüştüğümde babasının emekli olacağı için toplu para yatırılması gerektiğini, bu yüzden 200.000 TL'ye ihtiyaç olduğunu, bu parayı da ödeyince emekli olduğunda toplu para alacağı için bana olan borcu toplu kapatacaklarını söylediler. Ben de oğlu Lütfü'ye hatırladığım kadarıyla 2022 yılında 200.000 TL'yi elden verdim. Cezaevinden çıkınca Kamil borcunu ödemeyemedi. Bu yüzden bana dava konusu olan 55.000 Euro'luk senedi 2022 yılında verdi. Aslında bana Kamil'in toplam borcu 300.000 TL idi. Ancak 2016 yılından 2022 yılına kadar benim borcumu ödemediğinden dolayı 55.000 Euro'luk senedi bana borcuna karşılık vermiş oldu. Kamil senedi cirolayarak bana verdi. Ben de senedi icraya 2022 yılı içinde verdim. Şu an icra takibinin akıbetinden haberim yoktur ancak o senetle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadı. Kamil senedi getirdiğinde senedin ön ve arka yüzü yazılı ve imzalıydı. Kamil benim yanımda senedin arka tarafına ciro yaptı ve senedi bana verdi. Ben de daha sonra senedin arkasını ciro yaparak avukata icraya koyması için verdim. Ben avukata vermeden önce senedi başka birine vermedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olayda mağdur oldum. Benden kaynaklanan bir zarar yoktur, o yüzden zararı gidermek istemem. Kamil bana da halen borcunu ödemedi dedi.

Katılan vekilinin talebi üzerine sanık biraz önce ifadelerinde müteahhitlik yaptığı için Kamil'den yer bulmasına yardımcı olmak için emlak komisyonuna benzer bir komisyon verdiğini söylediği, bu hususun açıklatılmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil bana yer bulacaktı ancak bulamadı, ben de hem komisyonculuk yapması hem de masraflar için 100.000 TL verdim dedi.

Katılan vekilinin 2016 yılında 100.000 TL para yaklaşık 30.000 Euro yapmaktadır, ayrıca masraf için verilen bir para geri alınmaması gerekir, sanık verdiği paranın o günün şartlarında çok büyük bir para olmadığını ve masraf için olduğunu söylemesine rağmen neden geri aldığı hususunu açıklamasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil benim istediğim yeri bulamadı, o dönemki gelirim itibarı ile 100.000 TL benim için çok büyük bir rakam değildir, daha sonra paramı da veremedi ve bu yüzden ben de paramı geri alamadım. dedi.

Katılan vekilinin Kamil ile bir akrabalık ilişkisi olup olmadığı hususunun sorulmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil ile bir akrabalığım yoktur dedi.

Katılan vekilinin neden sadece müvekkile yönelik icra takibi yapıldığı hususunun sorulmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Öyle yapmak istedim. Avukatım neden bu yolu tercih etti bilmiyorum, ben Kamil'e takip yapma diye özel bir isteğim olmadı. dedi.



Cumhuriyet savcısının 100.000 TL borcunu alması için 200.000 TL daha para vermesi hususunun hayatın olağan akışına aykırı olması, alacağına ilişkin Kamil ile aralarında herhangi yazılı bir belge düzenleyip düzenlemedikleri hususları, 2016-2022 yılları arasında borcunu sanık Kamil'den hiç talep edip etmediği, bu borcuna karşılık alacağını TL ya da Euro cinsinde alıp almayacağı yönünde bir anlaşma yapıp yapmadığı ve kendisine sanık Kamil tarafından verilen 55.000 Euro'luk senedin alacağından fazla olması sebebiyle bu hususun sanık Kamil ile konuşulup konuşulmadığı hususları sanıktan soruldu: Kamil'in emekli olması sonucu paramı toplu alabilmek için 200.000 TL parayı vermiştim. Kamil ile alacağıma ilişkin herhangi bir yazılı belge düzenlemedik. Ben 2016-2022 yılları arasında borcumu Kamil'den sözlü olarak istedim. Kamil o dönem borcunu hem ekonomik sebeplerden ötürü hem de cezaevine girmesinden dolayı, benim de ailevi sorunlarımdan dolayı paranın üstüne düşmemiş olmamdan kaynaklı olarak ödeyememişti. Biz Kamil ile ona verdiğim borçlar karşılığında paranın nasıl geri ödeneceği ya da TL mi Euro mu ödeneceği konusunu konuşmadık. Kamil ile aramızda bana vermiş olduğu 55.000 Euro'luk senedin onun bana borcundan fazla olması konusu ile ilgili aramızda bir şey konuşmadık. dedi.

SANIK KAMİL HACIGÖKMEN MAHKEMEMİZDE YAKALAMA EMRİNİN İNFAZI İLE VERMİŞ OLDUĞU SAVUNMASINDA: Ben daha önce karakolda ifade vermiştim o ifademi tekrar ederim. Hasan YALIM isimli kişiyi çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi samimi arkadaşım olur. 2017 yılında Güllerpınarı Mahallesinde muhtarlık yaptım. 20 yıl içerisinde vergi ile ilgili olarak cezaevine girdim. samimi arkadaşım olduğu için o benden ben ondan borç para alıp veriyorduk. Aramızda herhangi bir ticaret olmadı ancak elden para alışverişi oldu. Benim onda 120.000 TL civarında senedim vardı. Cezaevine girmeden önceye o icraya vermişti. Bana borcu olduğu için 17/01/2016 tarihinde 55.000 Euro luk senedi düzenleyerek getirdi. Cezaevinden çıktım, ben cezaevine girmeden önce bu senedi bana müşteki vermişti. Ofisimde verdi. Yanında kardeşi de vardı, kardeşi Şevki Yalımdır. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra müştekinin cezaevine girmeden önce vermiş olduğu senedi bende icraya verdim. Cem EKİNCİ isimli kişi Alanya Mahmutlar Mahallesinde post ofisi ve müteahhitlik işi yapıyordu. Ben cezevindeyken cem Ekinci bana ve çocuklarıma para yardımında bulunmuştu. Ben emekli olmak için çocuklarıma, 15.000-20.000 EURO civarında para vermiş. Ben cezaevinden çıktıktan sonra cemin bana yapmış olduğu yardımların karşılığı olarak bana müştekinin vermiş olduğu 55.000 Euro senedi ciro edip verdim. Alacağından arta kalan kısmı bana iade edecekti. Birbirimize itimat ettik. Senet arkasındaki el yazısı ve imza bana aittir. Evimin oradaki Hancı Pastanesinde vermiştim. Cem EKİNCİ de yanımda senedi imzalayarak teslim aldı. Yanımızda kimse yoktu. Senette aradaki farkı bana iade edecekti. Senedi Cem EKİNCİ avukatı aracılığı ileleme koyduğunu hatırlıyorum. Senedin ön yüzündeki elle doldurulan yerleri Hasan YALIM doldurarak. getirmişti... Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Senet ile ilgili tehdit etmedim. Senedi yanımda imzaladığında da kimse yoktu. Senette herhangi bir usulsüzlük yoktur. Kendisi benim senedimi icraya verdiği için bende senedi icraya koydurdum. İddia ettiği hususları kabul etmiyorum. 25 yıl muhtarlık yaptığım dönemde bile herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Çevremde sevilen sayılan bir insanım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ait dükkanına hiçbir zaman gitmedim. Kendisi ile karşılaşmadık. PTT görevlisi veya herhangi biri müştekidenden senet almadım. İki senedi cezaevine girmeden önce muhtarlıkta borcuna karşılık imzalayarak Verdi. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Dedi.

KATILAN ŞİKAYETİ:

Katılan hasan yalım mahkememizde vermiş olduğu beyanında:

Başkan: Evet Hasan bey şikayetçi misiniz? Davaya katılmak istiyor musunuz?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Tamam. Kimden şikayetçisiniz?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen'den.

Başkan: Cem Ekinci'den şikayetçi misiniz?

Müşteki Hasan Yalım: Ben Cem Ekinci'yi tanımıyorum efendim.

Başkan: Onun hakkında da dava açılmış.

Müşteki Hasan Yalım: Açılmıştır doğrudur şikayetçiyiz tabii.

Başkan: O zaman hem Cem'den hem de Kamil'den şikayetçisin.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Davaya katılmak istiyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: İstiyorum efendim.



Başkan: Cem Ekinci'yi tanıyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Tanımıyorum efendim.

Başkan: Kamil Hacıgökmen'i nereden tanıyorsun?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen mahallemizin muhtarıydı, Güllerpınarı Mahallesi muhtarı, ayriyeten çocukluk arkadaşımız ve samimiydik. Benden 150.000 TL para aldı, karşılığında bir senet verdi.

Başkan: Hala muhtar mı?

Müşteki Hasan Yalım: Hayır muhtarlık ondan sonra bir müddet sonra bu senedi işleme koyduktan sonra efendim bu adam beni tehdit etti, seni dedi üç gün içinde bu senedi alacaksın almazsan vururum dedi, Pazartesiydi günlerden, Çarşamba gününe kadar, ondan sonra bu adam hapise girdi, hapisten çıktıktan sonra bir müddet sonra bana bir postacı geldi, yanımda çalışan işçi dedi ki efendim postacı geldi dedi, saat üçten sonraydı, ben yarın gelirim dükkana dedim, o sırada dükkana yarın saat 11:00 ile 12:00 arası adam geldi, iki tane evrak verdi bana, evrakın biri Vergi Dairesi'nden biri Alanya Belediyesi'nden efendim, şöyle bir kağıtta bütün sert bir şeydi efendim, sert bir cisim de böyle kareler içindeydi, üzerinde imzalar vardı efendim, sonra benimki ortadaydı, bana buraya ismini yaz dedi ismimi yazdım, buraya da imza at dedi, imzayı attım, ikinci imzayı da at dedi, niçin dedim, iki evrak veriyorum sana dedi, tamam dedim ben de ikinci imzayı da attım.

Başkan: Kim dedi bunu?

Müşteki Hasan Yalım: Postacı gelen adam.

Başkan: Tamam.

Müşteki Hasan Yalım: İki evrakı verdi bana, ben de aldım, sonra postacı gitti, ben evrakları açtığımda içi boştu, Alanya açma ruhsatı belediyeden üç tane kağıt çıktı içinden.

Başkan: Postacı kimdi?

Müşteki Hasan Yalım: Postacıyı tanımiyorum. Postacı sahte banknotlar sahte mi beni çağırdılar efendim PTT'ye çağırdılar.

Başkan: Evet.

Müşteki Hasan Yalım: Biz soruşturduk, ondan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum efendim.

Başkan: Tamam, öncelikle şunu sorayım. Senin ne alışverişin vardı? Sen senet mi verdin Kamil'e?

Müşteki Hasan Yalım: Hayır vermedim efendim?

Başkan: Senin Kamil ile aranda nasıl bir ilişki vardı?

Müşteki Hasan Yalım: Eskiden samimi arkadaştık. 150.000 Lira benden para aldı. Onun karşılığında bir senet verdi bana.

Başkan: Tamam. Hangi yıldı bu?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski efendim.

Başkan: Hangi yılda para verdin sen ona?

Müşteki Hasan Yalım: 7-8 sene 10 sene olmuştur bilmiyorum efendim. Senet zaten duruyor daha şeyde icrada mı nerede orada. Senedin ne zaman nerede durduğunu bilmiyorum ben icrada duruyor.

Başkan: Tamam. Ne zaman Kamil'e borç verdin sen?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski efendim.

Başkan: Hangi yıldı?

Müşteki Hasan Yalım: Tarihi bilmiyorum efendim ben o zaman.

Başkan: Tamam. 150.000 Lira borç verdin. O da sana senet verdi.

Müşteki Hasan Yalım: Verdi. 1-2 sene bekledim paramı ver, paramı ver, vermedi. Sonra ben senedi icraya koydum. İcraya gidince seni vururum dedi o senedi oradan çek dedi. Ben çekemem efendim dedim. 3 gün sonra da bu adam içeri girdi.

Başkan: Tamam. Sonra ne oldu?

Müşteki Hasan Yalım: Ondan sonra çıktı postacı geldi bana imza attım işte bu senet çıktı geldi bana.

Başkan: Postacı hangi yıl geldi?

Müşteki Hasan Yalım: Postacı 16 Mayıs'ta bir gelmiş dükkana, ben orada yokmuşum.

Başkan: Hangi yıl?

Müşteki Hasan Yalım: 2022 yılında efendim.



Başkan: Tamam. O zaman sen icraya hangi yılda koydun hatırlamıyor musun?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski ondan çok eski efendim.

Başkan: Tamam. Parayı tahsil edemedin doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Para durur efendim orada durur. Hiç para pul almadım.

Başkan: Tamam. Sonra aradan zaman geçiyor, icraya koyduktan aradan kaç zaman geçince...

Müşteki Hasan Yalım: Aradan 3-4 ay geçti Ağustos'un dördünde bana icra geldi.

Başkan: Hasan bey, sen icraya koydun, kaç yıl geçtikten sonra sana postacı geliyor?

Müşteki Hasan Yalım: Bana hapse girdi, 3-4 yıl geçti, ondan sonra bana postacı geldi.

Başkan: Postacı geliyor.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Tamam. Postacı geldi. Nereye geldi? İş yerine mi geldi?

Müşteki Hasan Yalım: İş yerine geldi efendim, kıraathaneme geldi.

Başkan: Tamam. Ne dedi sana?

Müşteki Hasan Yalım: İlk önce benim işçi vardı, bana telefonla söyledi, ikinci gün yine telefon açtı, on bir buçuk falandı, beni aradı, postacı geldi abi dedi, evrakı oraya bırakıversin dedim birinci geldiğinde, evrak sana verilecekmiş efendim dedi, oraya bırakamazmış dedi, baktım evrakta Vergi Dairesi yazıyor, Alanya Belediyesi yazıyor, ben de iki imza attım, ismimi Hasan'ı küçük harflerle Yalım'ı büyük harflerle yazdım. Birinci imzam tam, ikinci imzam yarım olarak atıldı o sırada, adam aldı imzayı vardı gitti.

Başkan: İmzayı nereye attın sen?

Müşteki Hasan Yalım: Kareli şeyin içine attı efendim böyle.

Başkan: Onda mı kaldı onlar?

Müşteki Hasan Yalım: Tabii onu götürdü.

Başkan: Sana tebligat verdi.

Müşteki Hasan Yalım: İki tane kağıt verdi bana efendim PTT kargo poşetli iki tane şey verdi, içini açtım yırttım baktım içinden açma ruhsatı yazan bir evrak çıktı.

Başkan: Sizinle alakası var mı onun?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim boş.

Başkan: O gittikten sonra mı açtınız?

Müşteki Hasan Yalım: Tabii o gittikten sonra açtım efendim.

Başkan: Tamam. Ne zaman oldu bu olay?

Müşteki Hasan Yalım: 2022 yılında oldu efendim.

Başkan: Tamam. Sonra ne oldu?

Müşteki Hasan Yalım: Sonra işte geldim ben 18 Mayıs'ta sabahtan öğlenden sonra tatil dediler 18 Mayıs'ta savcılığa suç duyurusunda bulundum efendim, ondan sonrası işte bu.

Başkan: Tamam. Postacı imzalatmış ya, ondan ne kadar süre sonra savılığa gittin şikayetçi oldun?

Müşteki Hasan Yalım: Bir gün sonra efendim. 17 Mayıs'ta imzayı attım, 18 Mayıs'ta ben savcılığa gittim efendim.

Başkan: Tamam ne diye gittin neyden şüphelendin?

Müşteki Hasan Yalım: İmza atıldı bana dedim ben dedim Vergi Dairesi'ne sordurturdum, oradan bana bir evrakın gelmediğini, Alanya Belediyesi'nden bir evrakın gelmediğini söylediler, sonra PTT'ye beni çağırdılar, üstündeki banknotların sahte olduğunu söylediler, ben suç duyurusunda 18'inde bulundum efendim.

Başkan: Tamam, sonra ne çıktı suç duyurusu sonucunda?

Müşteki Hasan Yalım: Bir şey çıkmadı efendim. Dava açtık devam ediyor efendim.

Başkan: Tamam. Evet, senin herhangi bir zararın var mı?

Müşteki Hasan Yalım: İcra takibi var efendim 55.000 Euro senet çıktı içinden.

Başkan: Bak şimdi orayı biraz eksik anlatıyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Senet çıktı efendim. 55.000 Euro'luk senet çıktı 3-4 ay sonra Kamil Hacıgökmen adına.

Başkan: Sen postacı geldikten hemen sonra şikayetçi oldun doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet bir gün sonra şikayetçi oldum.

Başkan: Aradan 3-4 ay geçtikten sonra icra takibi yaptılar senin hakkında doğru mu?



Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Kim yaptı icra takibini?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen efendim.

Başkan: Kamil Hacıgökmen.

Müşteki Hasan Yalım: Evet. Altında da Cem Ekinci yazıyor.

Başkan: Tamam. Cem Ekinci de yazıyor.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Niçin yapmışlar neye istinaden yapmışlar?

Müşteki Hasan Yalım: Bilmem efendim ben hiç görmedim ondan sonra.

Başkan: İcra takibini neye yönelik yapmışlar?

Müşteki Hasan Yalım: Bilmiyorum efendim.

Başkan: Senetten bahsettin ya biraz önce.

Müşteki Hasan Yalım: 55.000 Euro'luk senet yazıyor.

Başkan: 55.000 Euro'luk senet verdiğin gözüktüyor onlara doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: İcraya koyuyorlar 55.000 Euro'luk senedi.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Senin bunlara böyle bir senet vermen oldu mu?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim. Benim postacıya attığım yazıların hepsi aynı çıkıyor.

Başkan: Sen buna daha öncesinde veya o zamanlar postacıya imza attığın zamanlar herhangi bir senet verdin mi?

Müşteki Hasan Yalım: Vermedim efendim.

Başkan: Peki sen bunu imzaladığında ve hakkında takip yapıldığında Kamil cezaevinde miydi?

Müşteki Hasan Yalım: Cezaevinden yeni çıkmıştı koronadan dolayı.

Başkan: Onu imzaladığın zaman yeni mi çıkmıştı?

Müşteki Hasan Yalım: Evet 10-15 gün önce çıktığını duymuştum. Yalnız kendisiyle konuşmadım da görmedim de zaten husumetli olmaya başladık o sırada.

Başkan: Tamam. Sonra da hakkında icra takibi yapıldı.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Sonra ne oldu? İtiraz ettiniz mi?

Müşteki Hasan Yalım: Ettik efendim.

Başkan: Tamam. Herhangi bir para ödemek zorunda kaldın mı?

Müşteki Hasan Yalım: Ben bu parayı nakit olarak devlete ödedim efendim.

Başkan: Neyi ödedin?

Müşteki Hasan Yalım: 1.280.000 Lira gibi bir para yatırıldı efendim.

Başkan: Mallarına ipotek konulduğu için mi?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: İpoteğin kalkması için.

Müşteki Hasan Yalım: Kaldırdım evet efendim.

Başkan: Tamam.

Müşteki Hasan Yalım: Üç tane arsa satturdım hisseli, onların parasını getirdim.

Başkan: İpoteği kaldırmak için ödedin doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim doğru.

Başkan: Bu şahıslarla, Cem Ekinci ve Kamil Hacıgökmen ile herhangi bir ticari ilişkin oldu mu?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim.

Başkan: Tamam. Sen Cem'i hiç tanımıyorsun onu görmedin.

Müşteki Hasan Yalım: Tanımadım efendim bilmem efendim şimdi getirselers Cem Ekinci kim deseler yine bilmem. Hiç görmedim.

Başkan: Tamam. O zaman bu senedi kim düzenlemiş oluyor?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen çıkıyor. Öbürü de herhalde ben anlamam senet işinden efendim.

Başkan: Daha önce ayrıntılı ifade vermişsin.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Şikayet dilekçesi de vermişsin. O ifaden doğru mudur?



Müşteki Hasan Yalım: Doğrudur efendim.

Başkan: Tamam. Zararın var mıdır senin?

Müşteki Hasan Yalım: Var efendim.

Başkan: Verdiğin ipotek parası dışında bir zararın var mıdır?

Müşteki Hasan Yalım: Var efendim.

Başkan: Ne var?

Müşteki Hasan Yalım: Yok yok.

Başkan: Sadece ipotek için ne kadar ödemiştin sen?

Müşteki Hasan Yalım: 1.200.000 TL'nin üzerinde bir para.

Başkan: Sadece bu zararın var doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Tamam. Zararının giderilmesini istiyor musun?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Hepsinin giderilmesini istiyorsun değil mi?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Kısmi öderse kabul etmiyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Etmem efendim.

Başkan: Zararın giderilmedi.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim. Zararım giderilmedi.

Başkan: Tamam oturabilirsiniz.

TANIK BEYANI:

TANIK ŞEVKİ YALIM MAHKEMEMİZDE VERMİŞ OLDUĞU BEYANINDA:

Kamil'i daha önce Güllerpınarı mahalle muhtarlığı yapmasından dolayı tanıyorum, Sanık Cem Ekinci'yi tanımiyorum, Hasan Yalım'da benim abim olur, abimle ben birlikte kiraathane çalıştırıyorum, suç tarihlerinde tam tarihini hatırlamadığım zaman çalışanımız İbrahim Ant'dan telefon geldi postacının geldiğini ve iki evrak getirdiğini söyledi, abimde dükkanı bıraksın gitsin dedi, ancak postacı abimin imzasının gerektiğini söyleyerek bırakmamış, ertesi gün sabah saat 11'de aynı postacı gelmiş yine çalışan Hasan'ı aramış daha sonrada Hasan iş yerine gitmiş ve iki tane evrağın var iki imza atman gerekiyor diyerek postacı söylemiş, evrakları aldığına ilişkin iki yere imza atmış, ben o sırada ağabeyimin yanında değildim, evrakların birisi belediyeden geldiği birisi de vergi dairesinden geldiği gözüküyordu evrakları incelendiğimizde evrakların barkod numaralarından bile sahte olduğu anlaşılıyordu, biz hemen gelen evrakları da alıp savcılığa şikayette bulunduk aradan bir ay geçtikten sonra abim adına 55.000 Euro'luk bir senet icraya konulmuş arabası bağlandı, bunu icra kağıdı gelince öğrendik, ağabeyim böyle bir senet vermemiştir, bu kişileri tanımamaktadır, bizim kamile borcumuz yoktur, biz kamile ile böyle bir senet imzalamadık, biz icrayada itirazda bulunduk ve şikayette bulunduk, biz kamile suç tarihinden 3-4 sene önce 150.000 TL borç vermiştik, bunun karşılığında bize senet vermişti ancak senedi ödemeyince biz icraya vermiştik ve bizi bundan dolayı senedei çekmez isen sizi öldürürüm şeklinde tehdit etmişti, onun üzerinden bayağı bir sene geçtikten sonra bu dosyadaki senet olayı ortaya çıktı, dedi.

TANIK İBRAHİM ANT TALİMAT MAHKEMESİNDE VERMİŞ OLDUĞU BEYANINDA: Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Hasan Yalım'ın yanında 2022 yılı Şubat ayından sonra çalışmaya başlamıştım. Ben olay tarihinde Üniversite öğrencisiydim, bu yüzden çalışmak için Hasan YALIM'ın yanında işe başladım, ben her sabah saat 11.00 'de kiraathaneyi açardım. Gününü tam hatırlamadığım bir tarihte, 11.30-12.00 arasında Ptt yelekli giyimli bir adam gelerek Hasan Yalım'ı sordu, bende kendisine ne için sorduğunu söylediğimde bana, PTT den ona bir zarf getirdiğini söyledi, ben kendisine Hasan'ın burada olmadığını, ancak teslim alabileceğimi söyledim, ancak görevli benim alamayacağımı söylemesi üzerine, Hasan'ı arayarak durumu bildirdim. Hasan'da bağda olduğu için bugün gelemeyeceğini söylemesi üzerine PTT görevlisi yarın uğrayacağını söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Sonraki gün saat 14.00-16.00 arasında Hasan Yalım'la kahvede oturuyorduk. Ptt görevlisi olduğunu bildiren adam yanıma gelerek zarfı verdi ve Hasan'ın bu evrakı aldığına dair imza atmasını istedi ve Hasan o evrakı imzaladı. Daha sonrasında Ptt görevlisi olduğunu bildiren kişi yanımdan ayrıldı. Zarfı açtık, zarfın içerisinde alkollü iş yeri açmayla alakalı üzerinde örnektir yazan bir kağıt çıkmıştı, daha sonrasında eşimize dostumuza haber verdik,, Çünkü böyle bir başvuruda bulunmamıştık. Söz konusu zarfı aldıktan sonra Hasan ya da Hasan'ın kardeşi(Şevki Yalım) veyahut oğlu(Tunahan Yalım) polisi arayarak durumu bildirdi, benim bu olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir, tanıklık ücreti



talebim yoktur, dedi.

DELİLLER:

*Sanıklar savunması,

*Katılan beyanı,

*Tanıklar beyanı,

***İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 06.05.2025 tarihli Adli Tıp Raporu neticesinde :**

6.1. İnceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu,

6.2.1. İnceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği,

6.2.2. İnceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacigökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı,

6.3. İnceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu,

6.4. İnceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu,

6.5. İnceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği,

6.6. İnceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği,

6.7. İnceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağı hususlarını bildirir KANAAT RAPORUDUR." şeklindeki raporu.

*Tahkikat evrakları,

*PTT A.Ş.cevabi yazısı,

*Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı dosyası,

*Alanya Asliye Ticaret mahkemesinin 2022/606 Esas sayılı dosyası,

*Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısı,

*Sanıklara ait Adli Sicil ve Nüfus kaydı,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, MAHKEMEMİZİN KABULÜ VE GEREKÇE:

Alanya C.Başsavcılığı'nın 30.04.2024 tarih 2024/3618 esas ve 2022/8552 soruşturma nolu iddianamesi ile; Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle



dolandırıcılık suçundan TCK'nin 37/1 del. 158/1-d-L, 158/1-son, 58, 53/1 maddeleri kapsamında cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle mahkememize açılan kamu davasının açık yargılaması neticesinde;

Katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda;

PTT A.Ş. ile yapılan yazışmaya göre; soruşturmaya konu gönderi ve barkodun sahte olduğunun, Alanya Belediyesi veya Vergi Dairesi tarafından Hasan Yalım adına gönderilen herhangi bir kargo veya posta gönderisi bulunmadığı bildirilmiştir.

Katılanın iş yerine postacı kılığında gelen ve kimliği tespit edilemeyen meçhul şüpheli hakkında Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından soruşturma safhasında tefrik kararı verildiği anlaşılmıştır.

Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı dosyasının UYAP üzerinden temin edildiği, yapılan incelemede borçlusunun müşteki Hasan Yalım; lehtarının sanık Kamil Hacıgökmen; senet bedelinin 55000 Euro olduğu, sonrasında senedin diğer sanık Cem Ekinci'ye ciro edildiği, takip talebinin de Cem Ekinci tarafından 18/07/2022 tarihinde yapıldığı görülmüştür.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 06/05/2025 Adli Tıp Raporuna Göre; İnceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafıta 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespiti gidilmediği, inceleme konusu senedin mutata matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutata olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespiti gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha



uygun olacağını bildirir kanaat raporudur şeklinde rapor sunulmuştur.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında bulunan senedin mahkememizce yapılan incelenmesinde, 'ödeme ve vade tarihinin 10/09/2019 olduğu, bedelinin rakamla 55.000 Euro yazıyla elli beş bin euro olduğu, ödeyecek kısmında Hasan Yalım olduğu TC kimlik nu bölümünde 10393656968 yazılı olduğu, adresinin yazılı olduğu, alacaklı kısmında Kamil Hacıgökmen olduğu, düzenleme tarihinin 17/01/2016 olduğu senedin arkası incelendiğinde ilk cironun Kamil Hacıgökmen adının ve imzasının bulunduğu ikinci cironun Cem Ekinci adının ve imzasının bulunduğu, ve ismin altında 12028283792 yazdığı senedin aldatma iffal kabiliyetine haiz olduğu gözlemlendi' şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

SANIKLAR HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;

Sanıklar savunması, tanık beyanları, ATK ve kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmalar, mahkeme gözlemi ile tüm dava dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Her ne kadar sanık Kamil Hacıgökmen savunmasında; katılan Hasan Yalım'dan borcuna karşılık 55000 Euro'luk senet aldığını, sonrasında da bu senedi iş karşılığı sanık Cem Ekinci'ye verdiğini, PTT görevlisi veya başka herhangi bir kimseden senet almadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı suçlamayı reddetmiş ise de; UYAP kayıtları incelendiğinde sanığın 10/04/2018 ile 11/04/2022 tarihleri arası cezaevinde bulunduğu, söz konusu olayın ise 18/05/2022 tarihinde gerçekleştiği, bu kapsamda sanık Kamil'in eylemi gerçekleştirmek için cezaevinden çıkmayı beklediğinin değerlendirildiği yine sanık Cem Ekinci ile arasında bu denli 55000 EURO' luk yüksek miktarda ne tür bir ticari ilişki bulunduğunu açıklayamadığı,

Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği, inceleme konusu senedin mutad matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutad olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalananarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği, inceleme konusu belgenin iffal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi,



belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratarak menfaat temin etmek suretiyle, üzerilerine atılı Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılıandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması eylemleri bir bütün halinde TCK'nın 37/1 delaletiyle 158/1-d-L-son maddelerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna vücut verdiği, sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleştiği, ayrıca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak ve sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleşmesi nedeniyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Mahkememizce Alanya İcra Dairesi'nin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapılıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılmış, Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısında, dosyada borç tahsilatları yapıldığı, emniyet haczi, taşınmaz haczi ve fiili haciz işlemlerinin yapıldığı, dosyanın derdest olduğu tespit edilmiştir.

Yine katılan ve vekilinin beyanlarında katılan hakkında yapılan icra takibine itiraz ederek Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/606 Esas sayılı dosyasında menfii tespit davası açtıkları ve takibin durdurulması için teminat yatırarak takibi durduklarını beyan ettikleri Mahkememizce ilgili dosya getirtilerek incelenmiştir.

Sanıkların üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun tamamlanmış olduğu, bu durum dosyada tahsilat yapılan icra dosyası ve Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden menfii tespit davasından anlaşılmaktadır.

SANIKLAR HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;

Sanıklar savunması, tanık beyanları, ATK ve kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmalar, mahkeme gözlemi ile tüm dava dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Her ne kadar sanık Kamil Hacıgökmen savunmasında; katılan Hasan Yalım'dan borcuna karşılık 55000 Euro'luk senet aldığını, sonrasında da bu senedi iş karşılığı sanık Cem Ekinci'ye verdiğini, PTT görevlisi veya başka herhangi bir kimseden senet almadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı suçlamayı reddetmiş ise de; UYAP kayıtları incelendiğinde sanığın 10/04/2018 ile 11/04/2022 tarihleri arası cezaevinde bulunduğu, söz konusu olayın ise 18/05/2022 tarihinde gerçekleştiği, bu kapsamda sanık Kamil'in eylemi gerçekleştirmek için cezaevinden çıkmayı beklediğinin değerlendirildiği yine sanık Cem Ekinci ile arasında bu denli 55000 EURO' luk yüksek miktarda ne tür bir ticari ilişki bulunduğunu açıklayamadığı,



Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığı, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği, inceleme konusu senedin mutad matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutad olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalananarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek üzerilerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmaması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılıandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya



konulması eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanıklar hakkında temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Sanıklar hakkında mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın aynı ve farklı suçlardan birden fazla soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet almış olduğu dosyasının bulunması, sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE,** taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali



görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

5-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

6-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

C-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE**, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ**



REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

D-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaştırılarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

E-ORTAK HÜKÜMLER:

1-Katılan kendisini vekâletnameli vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca **65.000,00-TL** vekalet ücretinin sanıklardan müştereken ve müteselsilen alınarak katılana **VERİLMESİNE**,

2-Alanya Adli Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında kayıtlı 17.01.2016 düzenleme tarihli 55000 EURO bedelli senet aslının **DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA**,

3-Bu yargılama için yapılan 4 adet tebligat gideri 480,00 TL, 1 adet elektronik tebligat gideri 10,00 TL, 2 adet posta gideri 365,45 TL, 1 adet ATK gideri 15.900,00 TL olmak üzere toplam 16.755,45 TL yargılama giderinin sanıklardan kişi başı 8.377,72 TL alınarak Hazineye irat kaydına,

Hükmün gerekçesi ile birlikte taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek, (CMK 263 maddesi gereğince cezaevinde bulunan sanıkların zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle bu hususta bir dilekçe vererek), **İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı**,

Süresinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair karar; Katılan Hasan Yalım vekilinin, Sanık Cem Ekinci müdafinin ve Sanık Kamil Hacigökmen müdafinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Metin ATÇI'nın (179321) huzurunda, mütalaaya uygun olmak üzere oy birliği ile karar verildi, açıkça okundu ve anlatıldı. 05/12/2025

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 195845

e-imzalı

Üye 211469

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı



T.C.
ALANYA
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2022/606 Esas
Konu : Dosya talebi

15.12.2025

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İlgi : 2024/396 E.sayılı dosyanız

Davacı , HASAN YALIM ile Davalı , CEM EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

İlgi sayılı dosyanıza gönderilen Mahkememizin 2022/606 Esas sayılı dosyamızın duruşması olmakla, ivedi olarak mahkememize iadesi rica olunur.

Katip 186425
e-imzalıdır

Başkan 107403
e-imzalıdır

Bilgi İletişim : Zabıt Katibi Nazmi Anıl ÇAKIR 186425
Telefon : Santral 0242 513 10 00 Dahili:1161

Adres :Alanya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat
Belgegeçer : 0242 512 9359

Bu belge 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

UYAP - DYS sistemine dahil olan birimlere ayrıca fiziken gönderilmeyecektir.



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası
Konu :

15.12.2025

ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İLGİ: 15/12/2025 tarih ve 2022/606 Esas sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızda bahsi geçen mahkemenizin 2022/606 Esas sayılı dava dosyasının incelemesi bitmiş olmakla yazımız ekinde fiziken gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

Katip 186423
e-imzalı

Başkan 153252
e-imzalı

EK : Mahkemenizin 2022/606 Esas sayılı dava dosyası FİZİKEN gönderilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden vha6AHB - pEMzSBL - 3dQ330B - EjbD70= ile erişebilirsiniz



Bu Belge E-İmza ile imzalanmıştır.Ayrıca Fiziki Olarak Gönderilmeyecektir.



**T.C.
ALANYA
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ**

Sayı : 2022/606 Esas
Konu : Bilgi-Belge Talebi.

16.12.2025

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

Davacı , HASAN YALIM ile Davalı , CEM EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkemenize ait **2024/396 Esas** sayılı dosyanın karara çıkıp çıkmadığı hususunda mahkememize bilgi verilmesi, karara çıkmış ise gerekçeli karar ile kesinleşme şerhinin bir örneğinin Uyp sistemi üzerinden, **müzekkeremizin elinize ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde** mahkememize gönderilmesi hususunda;

Gereği bilgilerinize rica olunur.

Katip 275731



e-imzalıdır

Başkan 107403



e-imzalıdır



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.46014223-2024/396-Ceza Dava Dosyası

24.12.2025

ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NE

İLGİ:16/12/2025 tarih ve 2022/606 Esas sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile akıbetini sormuş olduğunuz mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyası karara çıkmış ve karar yazma aşamasında olup, son duruşma zaptı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.

Katip 244984
e-imzalıdır

Başkan 153252
e-imzalıdır

Eki : 2024/396 sayılı Duruşma Zaptı

FİZİKİ OLARAK GÖNDERİLMEYECEKTİR

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

Adres :
Telefon No : (0)
e-posta :

İnternet Adresi :

Bilgi için :
Unvan :
Telefon No :

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden CrKFvJo - yMfkSai - IwPj+8S - Qq8MA0= ile erişebilirsiniz



Sayı : E-87612686-667.02-4166206
Konu : PTT Ambalajlı Sahte Gönderiler Hk.
KDN:2022/1883 Sor. No:2022/8552

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Avukat Mehmet Nazım DERE'nin müvekkillerine gönderilen, kendisi tarafından Alanya Merkez Müdürlüğüne getirilen ve PTT poşetine konularak Şirketimiz tarafından gönderildiği görüntüsü verilen gönderiler ile içerisinde bulunan evraklar hakkında Şirketimiz nezdinde yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen 09/06/2022 tarihli ve 52 sayılı soruşturma raporu üzerine **Başsavcılığınızın 2022/8552 sayılı dosyasına kayden yürütülen yasal soruşturmanın** sonucu hakkında bugüne kadar Şirketimize herhangi bir tebligat yapılmadığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu olay nedeniyle Şirketimizin de suçtan zarar gören sıfatının varlığı göz önüne alınarak yürütülen yasal soruşturmanın akıbeti hakkında (*verilmiş olan bir karar varsa karar sureti, açılmış bir dava varsa Esas ve Karar bilgileri ile iddianame vs. eklenmek suretiyle*) Şirketimize bilgi verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederiz.

Esra Nur TAKA
Avukat

Kadir TOMRUKÇU
Başmüdür

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 524AEB22-3D69-4657-90AD-8FC1FE7B99B3

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ebys>

Orhaniye Mah. Berat Sok. No:3 Menteşe Muğla
(252)214 01 11 | (252)214 01 31

burcin.saygiler@ptt.gov.tr

KEP Adresi : ptt.muglabasmudurlugu@hs01.kep.tr

Bilgi için:Esra Nur TAKA
Avukat
Telefon No:(252) 214 01 55



ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE
Gönderilmek Üzere
ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO : 2024/396 Esas
2025/796 Karar

SANIK : **KAMİL HACIGÖKMEN**, TC:13282560322
MÜDAFİİ : **Av. AYHAN SEÇSEV,**

KONU : Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 Esas ve
2025/796K. sayılı ilamı ile verilen hükmün istinaf
incelemesi talebidir

AÇIKLAMALAR :

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 Esas, 2025/796 karar sayılı dosyasından yazılan gerekçeli karar, 16/01/2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde istinaf dilekçemizi sunmaktayız.

Ceza muhakemesi veya ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin suç olduğuna dair görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Davamızda ,Savcılık öncelikle meçhul kişiyi ayırma kararı almış ardından da bu davanın iddianamesi hazırlanmış ve yargılama başlamıştır. Meçhul kişiye ait savcılık soruşturması devam etmektedir. Bu meçhul kişi kesin olarak suçlu kabul edilmiş ardından da müvekkilimle arasında hiçbir bağlantı yokken bu varsayıma dayanılarak müvekkikim hakkında karar verilmiştir.

CMK m.223/2-e'ye ve m.223/5'e Göre Şüpheden Sanık Yararlanır
HUKUKUN TEMEL İLKESİ İKEN müvekkilim meçhul kişi ilan edilen şahıstan dolayı cezalandırılmıştır.

Müvekkilim ile Hasan Yalım Çocukluk arkadaşı ve yıllar boyu beraber ticaret yapmışlardır. mahkemedeki beyanlarda da açıktır ;
Biebirlerine sıkça belgeler vermişlerdir. Müvekkilim güllerpınarı mahallesinde 25 yıl muhtarlık yapmıştır. Hasan yalım aynı mahallede kiraathanesi vardır. ve ikiside aynı mahallede doğmuş aynı okula gitmişlerdir.

Yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır, açıkça eksik inceleme ile hüküm

kurulmuş bulunmaktadır.

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas: 2019/7299 Karar: 2020/1587 :

“Sanık hiçbir şekilde savunmasını ve suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değildir. Devlet sanığın suçluluğunu ispatlayacaktır.” İçtihat kararı varken savcılık makamı mechul kişi ilan ettiği (29/04/2024 ayırma kararı) Saniğe dayanarak müvekkilimin cezalandırılmasını talep etmiş; yerel mahkeme savcılık kararına uymuştur.

Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere, dolandırıcılık suçunun oluşması için failin baştan itibaren dolandırıcılık kastını gösteren delilin bulunması gerekir.

Öncelikle, mütalaya karşı 01/12/2025 tarihinde verdiğimiz savunma dilekçesini tekrar ediyorum. istinaf dilekçemin çok uzun olamaması için bunları tekrar yazmıyorum.

Mütalaya karşı 01/12/2025 tarihinde verdiğimiz savunma dilekçem dikkate bile alınmamıştır.

Gerekçeli kararda hiçbir şekilde savunma dilekçeme yer verilmemiştir. Bir satır bile yok -- Sanki gerekçeli karar savunma dilekçesinden önce yazılmıştır.

İstinaf mahkemesinden özellikle ricam savunma dilekçemin dikkate alınmasıdır

1-SAHTECİLİK YÖNÜNDEN SAVUNMA

A- Yerel mahkemenin her iki suç yönünden tek gerekçesi sanıkların atılı suçu iştirak halinde işlediği ve sanıkların savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna ilişkindir. Kamil Hacıgökmen yıllarca beraber iş yaptığı Hasan Yalım'dan belge alışverişi her daim olmuştur; senet almış, senet vermiştir. Sanık Kamil Hacıgökmen davanın her aşamasında istikrarlı olarak tanışıklığını ve iş yaptıklarını beyan etmiştir . Cem Ekinci ile de muhtarken o mahallede mütaahhitlik yapan kişi olarak alışverişleri olmuştur ve her iki tarafta bunu doğrulamıştır

Kaldı ki tüm bu beyanlardan öte; SAHTE SENET DÜZENLEMESİ YA DA BU DURUMA YÖNELİK FİKİR VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİKLERİ YÖNÜNDEKİ GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR. CEZALANDIRILMASI CİHETİNE GİDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

B- Ceza mahkemesi heyeti senedi ayrıntılı inceleyip neresinde sahtecilik şüphesi oluşturabileceğini duruşma zaptına yazmak zorundadır

Ceza mahkemesi, suçun konusunu oluşturan belge aslını ceza dosyasına getirerek resmi belgede bulunması gereken zorunlu öğeleri bizzat kendisi inceleyerek belgenin özelliklerini duruşma tutanağına yazmalıdır. Belgenin yargılamayı yapan mahkeme tarafından incelenmemesi ve Böyle bir dava davanın ne kadar basite alındığı ve önyargılı olduğu açılır. Sahtecilik

özelliklerinin duruşma tutanağına geçirilmemesi Yargıtayca hükmün bozulması gerekçesi yapılmaktadır.

Mahkeme hakimi, bizzat incelediği belgede objektif olarak aldatma yeteneği olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Hakim olayın çıkış, oluş ve akışını, düzenlenen belgelerle yapılan işlemleri göz önüne alarak, sahteciliğin kolaylıkla anlaşılıp anlaşılamayacağını bizzat tespit eder ve sonucuna göre belgelerde aldatma yeteneği olup olmadığını takdir eder. Hakim, incelediği belgenin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı konusunda tam bir kanaate varamadığı takdirde; mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından tali bir işlevi yerine getirmek üzere uzman bilirkişilere başvurmak zorundadır. Bu bakımdan yapılan yargılamada yerel mahkemece iğfal kabiliyeti hususunda tam bir kanaate varılmamış olup, dosya ATK'ya gönderilmiştir. ATK tarafından bu hususta net bir görüş bildirmiştir ve senette sahteciliğe rastlanmamıştır.

Bu bakımdan, gerekçeli kararda belirtilen iğfal kabiliyeti hususundaki görüşe de katılmak imkansızdır

HMK. m.190'da da belirtildiği üzere, " İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakiya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir." Bu bakımdan, katılan taraf iddialarını ispatlamak zorunda olup, hal böyle iken atılı suçun işlendiğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil dosyada mevcut değildir. Bu bakımdan, delil yetersizliğinden dahi müvekkilim hakkımda beraat kararı verilmelidir.

C- Mevcut dosyada resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları da oluşmamıştır.. ATK raporunda imza ve yazılar Hasan Yalima aittir. Bu bakımdan, resmi belgede sahtecilik suçu oluşmadığından da sahtecilik suçunun yansıması olan kamu kurumu olan icra dairesi araç olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu da oluşmayacaktır.

D- İstanbul ATK tarafından düzenlenen raporda senedin sahte olarak düzenlendiği yönünde görüş bildirmemiştir. Ayrıca, sanık Kamil Hacıgökmen tarafından da Davaya konu senedin katılan tarafından düzenlendiği, imzalandığı ve kendisine teslim edildiği beyan edilmiştir.

ATK raporunda senedin sahteliği konusunda bir cümle dahi geçmemektedir RAPOR İLE BELİRLENMİŞ HİÇ BİR DELİL YOKKEN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK DİYE SAHTECİLİK YÖNÜNDE CEZALANDIRILMA CİHETİNE GİDİLMESİ HUKUKİ DEĞİLDİR

Bu durum açıkça delillerin değerlendirilmeye alınmadan hüküm kurulduğunu göstermektedir.

KAMBIYO SENETLERİ İÇİN İMZA KURUCU BİR UNSURDUR. SENET ALTINDAKİ İMZANIN KATILANA AİT OLDUĞU SABİT OLMAKLA, KAMBIYO SENETLERİNİN MATBU BİR EVRAK OLMASI HUSUSUNDA YASAL BİR ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR. Bu bakımdan ATK tarafından sunulan senedin sahte olduğu yönündeki görüşü de yoktur.

Kaldı ki, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448E. ve 2019/8367K. - 16/09/2019 tarihli kararında da açıkça belirtildiği üzere "...Senet ise yazılı bir belgede açıklanan irade beyanıdır. Senet genel olarak kağıt üzerine yazılır. Ancak kağıttan başka malzeme örneğin (kumaş, tahta, metal, taş vb.) üzerine yazılan yazılar da senet olabilir. Senet onu düzenleyenin yani aleyhine delil teşkil edecek kişinin imzasını, mührünü ya da el ile yapılmış bir işaretini taşıması gerekir. ŞU HALDE SENEDİN, KENARLARI GAYRİMUNTAZAM KESİLMİŞ BİR KAĞIT PARÇASI OLMASININ VEYA ÜZERİNDEKİ YAZILARIN VE İMZALARIN FARKLI FARKLI KALEMLERLE YAZILMIŞ OLMASININ HMK M.205 VD. MADDELERİNE GÖRE İSPAT GÜCÜNÜ ETKİLEYEN BİR YANİ BULUNMAMAKTADIR... Senet için imza kurucu bir unsur olsa da imzanın senet metninden önce atılması mümkündür. Bu durumda beyaza (açığa) imzadan söz edilir. Beyaza imza atan kişi, senedin anlaşmaya aykırı olarak kendi zararına doldurulabileceğini genel hayat tecrübesiyle bilmesi gerekir. Buna rağmen açığa imza atmış olmakla kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmediğinden hukukun himayesinden yararlanamaz. İSPAT YÜKÜ İDDİA EDİLEN VAKIAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇTAN KENDİ LEHİNE HAK ÇIKARTAN TARAF AİT OLDUĞUNA GÖRE BU HUSUSU DAVALININ İSPAT ETMESİ GEREKİR... Ancak böyle bir iddia ile senedin hüküm ve kuvveti azalacağından Hukuk Muhakemeleri Kanunu HMK'nun 201. maddesi çerçevesinde bu iddia sadece kesin delille ispat edilebilir. Hukukun amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu şüphesizdir. Ne var ki, bu amacın sağlanmasında hâkimin izleyeceği yol kanun koyucu tarafından sübjektiflikten olabildiğince uzaklaşmış usul hükümleri ile çizilmiş olup, aksi düşünce ile verilecek kararlar uygulayıcı elinde değişkenlik göstererek hukuk güvenliğini ortadan kaldıracaktır...", Yargıtay kararları uyarınca, ATK'nın raporunda senet gerçektir. Sadece bilgisayar çıktısıdır notu düşmüştür. ve teknolojik cihazların her yerde olduğu bu zamanda kimse kırtasiyeden bir evrak almamakta önündeki bilgisayarsan bir senet çıktısı alması hayatın olağan akışıdır.

Ayrıca, ATK raporundaki senet bilgisayar çıktısıdır hususundaki görüş de, sanık lehine değerlendirilmelidir. zamanımızda senetlerin çoğu bilgisayar çıktısıdır. Kanunlarda senedin nasıl olacağı hususunda açıktır. Bu bakımdan taraflar arasındaki hukuki ihtilaftan dolayı da,müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi zorunluluktur.

BU OLAYDA HİÇ BİR ŞEKİLDE SAHTECİLİK YOKTUR. GERKÇELİ KARARDA SAHTECİLİK SEBEBLERİ İLE DOLANDIRICILIK SEBEBLERİ KELİMEMESİ KELİMESİNE AYNIDIR

Aynı sebeplerle iki ceza verilmiştir. yargıtayın iştihatları incelendiğinde görüyoruz ki gerekçeli karar VE ARAŞTIRMALAR yerli değildir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 07.06.2016 tarihli, 2016/8543 E. ve 2016/13537 K. sayılı kararında, hem basmakalıp cümlelerin kullanılmaması ve hem de gerekçenin tarafları tatmin etmesi gerektiğine değinmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi; "Yargılama konusu olayda sanığın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik delillerden hangisine neden itibar edildiği, sanığın savunmasına neden üstünlük tanınmadığı hususlarının tartışılıp gerekçenin yargılamanın tüm taraflarını hukuki yönden tatmin edecek şekilde gerekçelendirilmeden, dosya mevcut ifadelerin kopyala yapıştır yapılarak yazılı şekilde gerekçesiz olarak hüküm kurulmasını(...)" CMK m.230'da düzenlenen

“Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar” başlıklı maddeye aykırı bulmuştur.

Yargıtayın bu kararına göre gerekçeli karar eksik ve tekrarlarla doludur. müvekkilimin beraat etmesi veya tekrar yargılanması için yerel mahkemeye göndermek için yeterli bir sebeptir.

2- DOLANDIRICILIK

Bilindiği üzere, kambiyo senetleri, İLLEYETTEN MÜCERRETTİR. Mücerret kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız ve soyuttur. Kıymetli evrak bir defa doğduktan sonra, doğumuna sebep olan ilişkideki bir aksaklık veya bozukluk kıymetli evrakın geçerliliğine etkili olmaz. Bono (emre muharrer senet), mücerret borç ikrarını havi bir belge olup, lehdarının ticari defterlerinde kaydının bulunmaması, o bono ile alacaklı olunmadığını göstermeyeceği gibi, bonodan dolayı bir alacağın varlığını ispat külfetini lehdara yükleme sonucunu da doğuramaz. (Y. 19. HD. Tarih, 28.2.1996, E. 4740, 1622.K)

Sanık Kamil Hacıgökmen tarafından sunulan belge ile taraflar arasındaki alacak borç ilişkisi yukarıda da belirttiğimiz üzere, ispatlanmıştır. Yerel Mahkeme ise bu durumu gözardı etmekte olup, ORTADA ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK HİÇBİR BELGE YOKMUŞÇASINA, hüküm kurmuştur. Kanaatimizce, bu yönde bizim herhangi bir ispat yükümü bulunmasa da, sanık Kamil hacıgökmen tarafından alacak borç-ilişkisi ispatlanmasına rağmen, katılan tarafın borçlu bulunmadığına yönelik olarak sadece mechul kişi üzerinden müvekkil hakkında cezaya hükmolunması hukuk kuralları ile bağdaşmaz.

A-Katılanın iddiasına göre bir mechul kişi Hasan Yalım telefon ile 2 gün ayrı ayrı telefonla arıyor, iş yerine geliyor. ve imza alıyor. O halde Hasan Yalım'ın telefon görüşme kayıtları ve HTS kayıtlarından arayan kişinin varlığı çazümlenebilirdi. Ancak bu konuda bir araştırma yapılmamıştır. Arayan numara (mechul kişinin numarası) dosyaya eklenmeli ve o numaranın arama kayıtları ve hts kayıtları dosyaya eklenmeliydi.

Hasan Yalım kendi kahvehanesine iki gün üst üste gelen mechul kişinin kamera kaydını sunabilecek durumda iken bunu sunmamıştır. Kanunen kiraathane açıkken kamera kaydı yapılmak zorundadır. Aksi halde kahvehane çalıştırılmamalıdır.

Soruşturma aşamasında bir sanık hakkında tefrik (ayrılma) kararı alınmışsa, bu sanık hakkındaki dosya ayrı olarak yürütülür. Yani:

- Tefrik edilen sanık hakkındaki dosya, ayrı bir dosya olarak devam eder.
- Diğer sanıklar hakkındaki dava devam eder.
- Tefrik edilen sanık hakkında ayrıca iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderilir ve ayrı bir dava açılır.

Yani, tefrik edilen sanık hakkında ayrı bir dava açılır ve bu dava diğer sanıklar

hakkındaki dava ile birleştirilmez. Her iki dosya da bağımsız olarak yürütülür.

B- Katılanın tanığı Hasan Yalının kardeşi ŞEVKİ YALIM' dır fikir birliği olacak kişi tanık olamaz

Diğer tanık ibrahim Ant ifadesinde mechul kişiyi bugün görsem teşhis edemem demiştir

C- Katılan taraf, her aşamada imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmiş, imzaların kendisine ait olduğu tespit edilince de yazının kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Ancak, bu iddialarını da somutlaştıracak herhangi bir delil dosyada mevcut olmadığı gibi, sürekli olarak yeni asılsız bir iddia ortaya atılmaktadır.

TARAFLAR ARASINDA ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ İLE KATILAN TARAFINDAN SENET DÜZENLENDİĞİ HUSUSU ATK RAPORU İLE SABİTTİR. BU BAKIMDAN TARAFLAR ARASINDA HUKUKİ İHTİLAFA BULUNDUĞU HUSUSU DA SABİT OLMAKLA, ATILI SUÇUN UNSURLARI OLUŞMAMAKTA OLUP, CEZA YARGILAMASINI GEREKTİRİR BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. OLAYDA, TARAFLAR ARASINDAKİ ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK, KATILAN TARAFINDAN AÇILAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYASI İLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI HUSUSU DA GÖZETİLEREK, HUKUK YARGILAMASI İLE ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİ ELZEMDİR.

D- Bir diğer önemli husus ise, Alanya İcra Müdürlüğü 2022/18216 sayılı dosyası ile 55.000 euro bedel ile yapılan icra takibinin gerçeği yansıtmadığı ve Mahkeme nezdinde bu denli miktarda bir takibin bulunamayacağına yöneliktir .

Müvekkilim 25 yıl mahalle muhtarlığı yapmıştır; katılanın ve şahitlerin duruşmadaki sorulara verdiği cevaplarda da sabit olduğu üzere yıllardır ikili arasında para alışverişi olmuştur. Müvekkil 2022 yılının 10 nisanında cezaevinden çıkmıştır ki . BİR İNFAZ YASASINDAN DEĞİL KANUN DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANARAK CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTIR. KATILANIN ANLATTIĞI MECHUL KİŞİ 10 MAYISTA KIRAATHANEYE GİTMİŞTİR. Cezaevinde hükümlü olan ve 5 yıl ceza yatmış müvekkil Kamil Hacıgökmen'in cezaevinden çıktıktan sonra 1 AY İÇİNDE MECHUL KİŞİ ile fikir ve eylem birliği içerisinde sahte olarak kambiyo senedi düzenlediği hususu da açıkça hayatın olağan akışına aykırıdır.

3-Hakim adli para cezasına hükmederken , TCK madde 52 ile belirlenen usule göre ceza miktarını ve ödemenin nasıl yapılacağını düzenleyecektir. Adli para cezası en az 5 gün ve kanunda aksine bir düzenleme yoksa en fazla 730 gün karşılığı olarak belirlenir.K atılan 1.200.000 tl zararı olduğunu beyan etmiş zararını mahkemede söylemiştir.Mahkeme **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**, hükmedilmiştir.Bu miktar hangi kıstasa göre belirlenmiştir gerekçeli kararda açık değildir.

Sebepsiz ve hukuksuz verilen bu cezanın iptal edilmesi gerekmektedir.

Adli para cezasının iptal edilmesini talep etmekteyiz

4- Kabul anlamına gelmemekle birlikte beyan etmek istediğimiz bir diğer önemli husus ise müvekkil hakkında hükmolunan cezanın alt sınırdan uzaklaşarak TCK'nın 62. maddesinin uygulanmamasına yöneliktir. TCK m.62/2 hükmü "Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilir." şeklinde olup, yerel mahkemenin bu hususu gözardı ederek suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması gerekçe gösterilerek ağır bir cezaya hükmolunması da, her olayın birbirinden farklı oluşu ve mevcut olaydaki haksız ceza tayini gözönüne alındığında, yerel mahkeme takdiri de usul ve yasaya aykırıdır.

Yerel mahkeme tarafından, Kabul anlamına gelmemekle birlikte, TCK m.159 " Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." ve TCK m.211 "Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir." hükümleri değerlendirilmeye alınmadan hüküm kurulmuştur.

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan olayda, yine kabul anlamına gelmemekle birlikte, mevcut dosyada olsa olsa açığa imzanın kötüye kullanılması söz konusu olabilecektir. Nitekim, senet altındaki ve belge altındaki imzalar katılana ait olup, katılanın kendi el ürünü imzalarının bulunduğu sabittir. Müvekkil Kamil Hacıgökmen tarafından sunulan belge ile de, yargılamaya konu senedin katılan tarafından sanık Kamil'e teslim edildiği tespit edilmiş iken, mahkemece suçun nitelendirilmesinde yanılığa düşülmüştür. Ayrıca, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları da gözönüne alındığında açığa imza atan sonuçlarına katlanır. Belgenin, anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususunun katılan tarafından aynı kuvvetteki delillerle ispatı gerekmekte olup, katılan taraf soruşturma aşamasından bu yana da bu hususu ispatlayamamıştır. VE SAVCILIKTA MECHUL KİŞİ DİYEREK BUNA KATILMIŞTIR Ancak yargılamaya konu senede ilişkin tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, TCK. m.209'da belirtilen suçun yasal unsurları dahi mevcut değildir.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi. Yargıtay kararlarında genel olarak ceza yargılaması sonucunda sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilebilmesi için "her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunması" gerektiğine değinilmektedir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 27.06.2024 tarihli, 2021/39526 E. ve 2024/8822 K. sayılı kararında; "Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için ise; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılığa düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır." şeklindeki açıklamaları ile hilenin yoğun olması gerektiği

belirtilmiştir[3]. Yerleşik Yargıtay içtihadı da bu yöndedir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 01.10.2019 tarihli, 2019/13589 E., 2019/17319 K. sayılı kararında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 141/3, 5271 sayılı CMK'nin 34, 230 ve 289. maddeleri uyarınca Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde açık olarak ve hangi delile neden üstünlük tanındığı tartışılmadan, kararın dayandığı tüm deliller ile bu delillere göre mahkemenin ulaştığı sonuçların ne olduğu belirlenmeden, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirilmeler yapılmadan, gerekçeden yoksun olarak sanık hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş,.....

YANI KARARIN YETERİNCE AÇIK OLMAMASI BİLE BU DAVAYI BOZULMASI İÇİN YETRLİ BİR SEBEBDİR.

Tüm açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı üzere, yargılamaya konu kambiyo senedi katılan tarafından düzenlenmiştir. Müvekkil ve katılan yılların arkadaşlarıdır ve beraber tefecilik yapmışlardır. ARALARINDA BELGE ALIŞVERİŞİ OLDUĞUNU İKİ TARAFTA SÖYLEMİŞTİR. Aksini iddia, yine aynı nitelikteki belgelerle ispatlanmalıdır. Bu bakımdan, yerel mahkeme tarafından müvekkil hakkında verilen mahkumiyet hükmünün istinaf incelemesi neticesinde bozularak, yeniden yapılacak yargılama neticesinde beraatine karar verilmesi için işbu dilekçeyi sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

İstinaf başvurmuzun kabulüne,

Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz.29.1.2026

AV AYHAN SEÇSEV

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA DOSYA GÖNDERME FORMU
BAM C. BAŞSAVCILIĞI GENEL EVRAK BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER**BÖLÜM/DAİRE NO** :Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi**ÖNCEKİ GN. EVRAK NO :****C. SAVCISI KOD NO****DOSYAYA İLİŞKİN BİLGİLER**

MAHKEME ADI Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi	DOSYA NO. 2024/396 Esas KARAR NO. 2025/796	KARAR TARİHİ 05/12/2025 SUÇ TARİHİ 18/05/2022
SUÇ TÜRÜ - SEVK MADDELERİ	KARAR NİTELİĞİ - UYGULANAN MADDELER	
Resmi Belgede Sahtecilik-Türk Ceza Kanunu 204/1 Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık-Türk Ceza Kanunu 158/1.1 Resmi Belgede Sahtecilik-Türk Ceza Kanunu 204/1 Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık-Türk Ceza Kanunu 158/1.d	Mahkumiyet - Türk Ceza Kanunu 158/1.d\nTürk Ceza Kanunu 158/1.l\nMahkumiyet - Türk Ceza Kanunu 204/1\nMahkumiyet - Türk Ceza Kanunu 158/1.d\nTürk Ceza Kanunu 158/1.l\nMahkumiyet - Türk Ceza Kanunu 204/1\n	
DOSYANIN SEVK NEDENİ		DOSYANIN ÖNCELİK DURUMU
İSTİNAF	X	KARAR DÜZELTME
YARGI YERİ BELİRLEME		UYUŞMAZLIK
NOKSAN İKMALİ		BOZMA ÜZERİNE
DİRENME		YAZILI EMİR
KANUN YARARINA BOZMA		DAVA NAKLİ
EK KARARIN İSTİNAF		SUÇ ÜSTÜ
		DİRENME
		İŞLEMLİ
		İSTİNAF İŞLEMİNİN REDDİ
		DURUŞMALI
		TEHİRİ İCRA
		TUTUKLU
		SUÇ ÜSTÜ
		ZAMAN AŞIMI
		MEMUR SUÇU
		ÇOCUK MAHKEMESİ/ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖREV YAPAN MAHKEME
		İNFAZA BAŞLANDI

KARARIN TEBLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ADI - SOYADI		YÜZ	YOK	TEBLİĞ TRH.	İSTİNAF TRH.	SÜRE TUTUM TEBLİĞ TRH.
SANIK						
2	KAMİL HACIGÖKMEN MÜDAFİ			15/01/2026	29/01/2026	
3	CEM EKİNCİ MÜDAFİ			12/01/2026	15/01/2026	
ŞAHSİ DAVACI - KATILAN						
C. SAVCISI GÖRÜLDÜYE GİTTİĞİ TARİH				05/01/2026		
İSTİNAF EDEN C.SAVCISI İSE İSTİNAF TARİHİ				YAŞ TASHİHİ YAPILMIŞ İSE NUFUSA TEBLİĞ TAR.		
MAHKEME KAŞESİ Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi				DOSYASINA UYGUNDUR Yazı İşl. Md. 96260 10/02/2026 11:37 İstinaf No:2026/20		
Başkan 153252						
DOSYA NO: 2024/396 Esas 10/02/2026						



T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2026/423
Karar No : 2026/529

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ

TARİHİ

NUMARASI

KATILAN

VEKİLLERİ

SANIK

MÜDAFİİ

SANIK

MÜDAFİİ

SUÇ

SUÇ TARİHİ

SUÇ YERİ

HÜKÜM

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN

: Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

: 05/12/2025

: 2024/396 (E) ve 2025/796 (K)

: **HASAN YALIM**

: Av. UĞUR KOÇAK

Av. YUSUF PAKIR

: **KAMİL HACIGÖKMEN**

: Av. AYHAN SEÇSEV

: **CEM EKİNCİ**

: Av. İHSAN YILDIZ

: Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık - Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık- Resmi Belgede Sahtecilik

: 18/07/2022

: ANTALYA/ALANYA

: Mahkumiyet

:Sanık Kamil ve Sanıklar müdafileri

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Dosya içinde yer alan imza incelemesi için istenen belge asıllarının mahkemesince ilgili kurumlara iade edilmesi mümkün görülmüştür.

Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin icra takip tarihi olan 18/07/2022 yerine 18/05/2022 olarak yazılması **mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiştir.**

Sanıkların üzerilerine atılı Dolandırıcılık suçundan postacı kılığında katılana evrak imzalatıldığı belirtilen kimliği meçhul şahsın da katıldığıının iddia edilmesi karşısında sanıklar hakkında TCK'nın 158/3. Maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışmasız bırakılması hatalı ise de **aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından bu husus eleştirilmekle yetinilmiştir.**



Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, **katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı**, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı suçları işledikleri iddia edilen olayda, sanıkların üzerilerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından mahkumiyetlerine dair mahkemenin kabul ve uygulamasında eleştirilen husus dışında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından CMK'nın 280/1-a Maddesi gereğince **İSTİNAF BAŞVURULARININ AYRI AYRI ESASTAN REDDİNE**,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair, **Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen karar yönünden** CMK'nın 286/2-a Maddesi gereğince **KESİN, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan verilen karar yönünden ise** tebliğinden itibaren **2 hafta** içerisinde cezaevinde bulunması halinde bulunduğu cezaevi idaresi aracılığıyla, cezaevinde değil ise hükmü veren dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veyahut Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. Maddesi uyarınca **TEMYİZ** yasa yolu (5271 Sayılı CMK'nın 294/1. Maddesi uyarınca "Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.") açık olmak üzere **26/02/2026** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mustafa ZEYBEK

Başkan-40795

 **e-imzalıdır**

Hüseyin TİĞLİ

Üye-42443

 **e-imzalıdır**

İlkay YETER

Üye-104687

 **e-imzalıdır**



T.C.
ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. CEZA DAİRESİ

Dosya No : 2026/423 Esas

02.03.2026

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/396 (E) ve 2025/796 (K) sayılı dosyasının Dairemizce yapılan istinaf değerlendirmesi neticesinde sanıklar hakkında resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin verilen kesin kararın Mahkemeniz Yazı İşleri Müdürü UYAP ekranına akıllı iş olarak gönderildiği,

Temyiz yasa yolu açık olan diğer suçlar yönünden verilen kararların kesinleşmesi halinde haricen bilgi verileceği hususu;

Bilgilerinize rica olunur.

Yazı İşleri Müdürü
94188

 **e - imzalı**



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas
Karar No : 2025/796

03.03.2026

KESİNLEŞME ŞERHİ

Kesinleşme Tarihi : 26/02/2026
Gerekçeli Karar Tarihi : 05/12/2025
Suç Tarihi : 18/07/2022
İlgili İstinaf Dairesi : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi
İstinaf İlam Tarihi : 26/02/2026
İstinaf Esas No : 2026/423
İstinaf Karar No : 2026/529

Ad Soyad	Karar Türü	Suç Türü	Kesinleşme Türü	Ceza Miktarı	Tecilli
CEM EKİNCİ	Mahkumiyet	Resmi Belgede Sahtecilik	İstinaf Kararı İle	3 YIL HAPİS	Hayır

Yazı İşleri Müdürü 96260

Başkan 153252



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas
Karar No : 2025/796

03.03.2026

KESİNLEŞME ŞERHİ

Kesinleşme Tarihi : 26/02/2026
Gerekçeli Karar Tarihi : 05/12/2025
Suç Tarihi : 18/07/2022
İlgili İstinaf Dairesi : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi
İstinaf İlam Tarihi : 26/02/2026
İstinaf Esas No : 2026/423
İstinaf Karar No : 2026/529

Ad Soyad	Karar Türü	Suç Türü	Kesinleşme Türü	Ceza Miktarı	Tecilli
CEM EKİNCİ	Mahkumiyet	Resmi Belgede Sahtecilik	İstinaf Kararı İle	VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)	Hayır

Yazı İşleri Müdürü 96260

Başkan 153252



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas
Karar No : 2025/796

03.03.2026

KESİNLEŞME ŞERHİ

Kesinleşme Tarihi : 26/02/2026
Gerekçeli Karar Tarihi : 05/12/2025
Suç Tarihi : 18/07/2022
İlgili İstinaf Dairesi : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi
İstinaf İlam Tarihi : 26/02/2026
İstinaf Esas No : 2026/423
İstinaf Karar No : 2026/529

Ad Soyad	Karar Türü	Suç Türü	Kesinleşme Türü	Ceza Miktarı	Tecilli
CEM EKİNCİ	Mahkumiyet	Resmi Belgede Sahtecilik	İstinaf Kararı İle	VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)	Hayır

Yazı İşleri Müdürü 96260

Başkan 153252



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas
Karar No : 2025/796

03.03.2026

KESİNLEŞME ŞERHİ

Kesinleşme Tarihi : 26/02/2026
Gerekçeli Karar Tarihi : 05/12/2025
Suç Tarihi : 18/07/2022
İlgili İstinaf Dairesi : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi
İstinaf İlam Tarihi : 26/02/2026
İstinaf Esas No : 2026/423
İstinaf Karar No : 2026/529

Ad Soyad	Karar Türü	Suç Türü	Kesinleşme Türü	Ceza Miktarı	Tecilli
CEM EKİNCİ	Mahkumiyet	Resmi Belgede Sahtecilik	İstinaf Kararı İle	VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)	Hayır

Yazı İşleri Müdürü 96260

Başkan 153252



C E Z A F İ Ş İ

A.) KİMLİK BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NO : 12028283792
2. SOYADI : EKİNCİ
3. ADI : CEM
4. BABA ADI : MÜZEKKİYE
5. ANA ADI : SEBAHAT
6. DOĞUM TARİHİ (Gün, ay, yıl) : 28/10/1986
7. DOĞUM YERİ : ANKARA
8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER (il ve ilçe) : / mah/köy

B.) VERİLEN CEZAYA AİT BİLGİLER

9. SUÇ TARİHİ : 18/07/2022
10. KARARI VEREN MAHKEME : Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
11. KARARIN TARİH VE NUMARASI : 05/12/2025 Es 2024/396 Esas Kr 2025/796
12. KESİNLEŞME TARİHİ : 26/02/2026
13. UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 SA 204/1 MD;5237 SA 58/6, 53/1,
14. VERİLEN CEZA : 3 YIL HAPİS

Bu Ceza Fişi; 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu ile Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve süresi içinde gönderilmiştir.

Resmi Mühür ve imza
Başkan
153252

Resmi Mühür ve imza
C.Savcısı



C E Z A F İ Ş İ

A.) KİMLİK BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NO : 12028283792
2. SOYADI : EKİNCİ
3. ADI : CEM
4. BABA ADI : MÜZEKKİYE
5. ANA ADI : SEBAHAT
6. DOĞUM TARİHİ (Gün, ay, yıl) : 28/10/1986
7. DOĞUM YERİ : ANKARA
8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER (il ve ilçe) : / mah/köy

B.) VERİLEN CEZAYA AİT BİLGİLER

9. SUÇ TARİHİ : 18/07/2022
10. KARARI VEREN MAHKEME : Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
11. KARARIN TARİH VE NUMARASI : 05/12/2025 Es 2024/396 Esas Kr 2025/796
12. KESİNLEŞME TARİHİ : 26/02/2026
13. UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 SA 204/1 MD;5237 SA 58/6, 53/1,
14. VERİLEN CEZA : 3 YIL HAPİS

Bu Ceza Fişi; 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu ile Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve süresi içinde gönderilmiştir.

Resmi Mühür ve imza
Başkan
153252

Resmi Mühür ve imza
C.Savcısı



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas
Karar No : 2025/796

03.03.2026

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ad Soyad	Karar Türü	Suç Türü	Kesinleşme Tarihi	Kesinleşme Türü	Ceza
CEM EKİNCİ	Mahkumiyet	Resmi Belgede Sahtecilik	26/02/2026	İstinaf Kararı İle	İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDE N YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e)

Yukarıda kimliği yazılı hükümlünün/hükümlülerin cezasının infazı rica olunur.

Yazı İşleri Müdürü 96260

Başkan 153252



T.C.
ALANYA
Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu

ALINDI BELGESİ

Evrakın Gönderildiği

Birim : Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi (ANTALYA)
Dosya No : 2024/396 - Ceza Dava Dosyası
Teslim Alınan Evrak : İstinaf Başvuru Dilekçesi
Teslim Eden : KAMİL HACIGÖKMEN
İlgili Kişi : KAMİL HACIGÖKMEN
Teslim Alınma Tarihi : 02/02/2026 13:42

Yukarıda bilgileri yazılı evrak teslim alınarak UYAP Bilişim Sistemine kaydedildiğine dair bu belge hazırlanmıştır

İşlem Yapan Personel
258746



ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NİN İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE
Gönderilmek Üzere
ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

ALANYA

DOSYA NO :2024/396 E.
2025/796 K.

İSTİNAF EDEN SANIK :Cem EKİNCİ
MÜDAFİİ :Av. İhsan YILDIZ
Küçükhasbahçe Mah. Keykubat Bulv. Nafiz Parlayüksel Plaza Bina
No:107 Kat:4 Daire :21 Alanya/ANTALYA

KONU :İstinaf başvurmuzun kabulüne karar verilerek; hükmün kaldırılması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün kaldırılması ve yeniden hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müdafii bulunulan sanık hakkında beraat kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müdafii bulunulan sanık Cem EKİNCİ hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/396 Esas, 2025/796 Karar sayılı kararıyla mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen bu karar usule ve yasaya aykırı olup hükmü süresinde istinaf ederek itirazlarımızı bildiriyoruz. İstinaf başvurmuzun kabulüyle taleplerimizin yerine getirilmesini arz ve talep ederiz.

Gerekçeli kararda;

"SANIKLAR HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;...

...Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülsede, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi,

alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACİGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespiti gidilmediği, inceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespiti gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında **kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın** giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması **üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı**, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratarak menfaat temin etmek suretiyle, üzerilerine atılı Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması işlemleri bir bütün halinde TCK'nın 37/1 delaletiyle 158/1-d-L-son maddelerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna vücut verdiği, sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleştiği, ayrıca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak ve sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleşmesi nedeniyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Mahkememizce Alanya İcra Dairesi'nin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılmış, Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısında, dosyada borç tahsilatları yapıldığı, emniyet haczi, taşınmaz haczi ve fiili haciz işlemlerinin yapıldığı, dosyanın derdest olduğu tespit edilmiştir.

Yine katılan ve vekilinin beyanlarında katılan hakkında yapılan icra takibine itiraz ederek Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/606 Esas sayılı dosyasında menfii tespit davası açtıkları ve takibin durdurulması için **teminat yatırarak takibi durdıklarını** beyan ettikleri Mahkememizce ilgili dosya getirtilerek incelenmiştir.

Sanıkların üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun tamamlanmış olduğu, bu durum dosyada tahsilat yapılan icra dosyası ve Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden menfii tespit davasından anlaşılmaktadır. ..." ve **"RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;... Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı,** suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği, inceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağına rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında **kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın** giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine **icra borcunu ödemek zorunda kaldığı,** sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek üzerilerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan

soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanıklar hakkında temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Sanıklar hakkında mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." iki suç için de birebir aynı gerekçe ile müdafii bulunulan sanık hakkında;

"..A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:...

...7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, ... B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:... 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,..." karar verilmiştir. Ancak;

1-YALNIZCA ŞİKAYETÇİNİN VE İŞÇİSİNİN SOYUT BEYANLARINA DAYANILARAK KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMİYEN BİR ŞAHSIN VARLIĞI İDDİA EDİLMİŞ, BU ŞAHSIN İDDİA EDİLEN FİİLLERİ İLE SOMUT BİR DELİL BULUNMADIĞI HALDE SALT VARSAYIMLA MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK ARASINDA FİKİR VE AMAÇ BİRLİĞİ BULUNDUĞU İDDİASI İLERİ SÜRÜLMÜŞ, MAHKEME İDDİA GİBİ HÜKÜM KURMUŞTUR. SOMUT OLAYDA MÜDAFİİ BULUNULAN SANIĞA İSNAT EDİLEN HERHANGİ BİR FİİL BULUNMAMAKTADIR. KİMLİĞİ BELİRLENEMİYEN ŞAHIS İLE İŞTİRAKİNE DAİR İSE BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR. ŞİKAYETÇİNİN SOYUT BEYANLARI VE VARSAYIM İLE CEZA KARARI VERİLMİŞTİR. BU YÖNÜYLE VERİLEN KARAR, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

Kıraathane işletmecisi olan müşteki, kimliği belirlenemeyen bir şahsın iş yerine gelerek kendisine tebligat evrakları imzalattığı, dolandırıldığı ve bu yönde 20.05.2022 tarihinde şikayette bulunduğu görülmektedir. Yürütülen soruşturma neticesinde şüphelinin tespit edilemediği görülmektedir. Akabinde müdafii bulunulan sanığın müşteki aleyhine Alanya İcra Dairesi 2022/18216 E. Sayılı dosyası ile kambiyo senedine müstenit takip başlattığı, bunun üzerine müştekinin dosyaya şüpheli olarak müdafii bulunulan sanığı da bildirdiği görülmektedir. Alacaklı olduğu takipte müdafii bulunulan sanık, takip dayanağı senedin yalnızca cirantasıdır. Müdafii bulunulan sanık, yargılamanın her aşamasında atılı suçları reddetmiş; takibe konu senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen'den ciro aldığını açıklamıştır.

Hal böyle iken müdafii bulunulan sanık hakkında; hiçbir somut delil ortaya konulmadan varsayım ile yalnızca şikayetçinin beyanlarına dayanılarak alacağını tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Dosya münderecatı incelendiğinde gerçekten de müdafii bulunulan sanığa dair hiçbir somut delilin bulunmadığı görülmektedir. Hatta dosya kapsamında ne şikayetçi ne de iddia makamı tarafından müdafii bulunulan sanığa bir fiil isnat edilmektedir. Müdafii bulunulan sanık hakkında delil ile desteklenmeden, kimliği belirlenemeyen şahıs ile iştirak içerisinde olduğu varsayımı ile hüküm kurulmuştur. Nitekim gerekçeli kararda bu husus açıklanamamıştır. İştirak ilişkisi somutlaştırılamamıştır. Müdafii bulunulan sanığın şerik mi, fail mi olduğu, bu kanaate hangi gerekçeyle varıldığı gibi hususlara hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Ancak hüküm sonucu kısmından müdafii bulunan sanığın müşterek fail gibi cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu hususa gerekçe kısmında yer verilmemiştir. Zira dosyada kanaate varmaya, hükme esas almaya elverişli bir delil bulunmamaktadır. Müdafii bulunulan sanığın dosyaya dahil bulunmamasının tek sebebi alacağını tahsil etmek amacıyla cebr-i icra yoluna başvurusudur.

2-)KARARIN GEREKÇESİ ANLAŞILIR, AÇIKLAYICI OLMAYIP SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMEMİŞTİR. MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK ALEYHİNE CEZA KARARI VERİLMESİNİN GEREKÇESİ ANLAŞILAMAMAKTADIR.

Müdafii bulunulan sanık hakkında atılı iki suçtan da ceza verilmiştir. Bu kararlara yazılan

gerekçe birebir aynıdır. Birbirinin tıpkısı olan gerekçelerde; ATK raporundaki ifadeler aynen alınmış, bunların ne anlama geldiği tartışılmamıştır. Nitekim ATK raporunda; keşideci isim ve imzalarının (çift imza) müşteki Hasan Yalın'a ait bulunduğu, lehtar isim ve imzalarının diğer sanık Kamil Hacıgökmen'e ait bulunduğu, cirantanın isim ve imzasının müdafii bulunulan sanığa ait bulunduğu görülmektedir. Yani senedin maddi gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim raporda, "...senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği,..." denilmekle senedin zaman içerisinde yıprandığı anlaşılmaktadır. Müşteki, iddiasına göre kendisine imzanın 18.05.2022 tarihinde atıldığı ifade etmektedir. Senet, 18.07.2022 tarihinde takibe konulmuştur. Geçen iki aylık bu sürede bu kadar yıpranmanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Nitekim maddi gerçekte senet, 17.01.2016 tarihinde düzenlenmiştir. Yani müştekinin iddiasının ve Mahkemenin kabulünün aksine senedin tanzimi müştekinin yaşadığını iddia ettiği olaydan çok daha öncedir.

3-ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI SOYUT KALMIŞ OLUP KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMEKTEDİR. İDDİALAR, DOSYA MÜNDERECATINDAKİ BİLGİ VE BELGELERLE TUTARLI DEĞİLDİR. ATILI SUÇLARI MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK İŞLEMEMİŞTİR. KOVUŞTURMAYA KONU OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ DAHI SABİT DEĞİLDİR.

Müşteki, iddiasına göre tebligat evrakında neden çift imza kullandığını açıklamamıştır. Nitekim ilk şikayet dilekçesi de dahil olmak üzere yargılamanın tüm aşamalarında çift imzadan bahsetmemiştir. Çift imza, bono tanziminde şahıslar arasında eskiden kalma bir uygulama olup keşidecinin şirket olması haricinde bir hukuki sonucu bulunmamaktadır. Yine de halen şahıslar arası düzenlenen bonolarda da keşidecinin çift imza kullanması yaygın bir durumdur. Hal böyle iken müştekinin tebligat evrakına çift imza kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda müştekinin iddia ettiği olay ya hiç yaşanmamıştır ya da kovuşturmaya konu edilen senet ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan vakıalar birlikte değerlendirildiğinde müştekinin iddiasına göre kendisine imzalatılan belgenin, kovuşturmaya konu senet olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amaç bulunduğundan bu hususta şüpheye düşülmesi halinde dahi müdafii bulunulan sanık bu şüpheden yararlanacaktır. Mahkemece bu husus atlanmıştır. Nitekim kabul anlamına gelmemek kaydıyla müştekinin iddia ettiği olay gerçek bile olsa iddia konusu belgenin kovuşturmaya konu senet olduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere olmadığı yönünde ise belirti delilleri bulunmaktadır. Kaldı ki bir vakıanın yokluğunun ispatına ihtiyaç bulunmamakla birlikte, yokluğa ilişkin belirleyici delil bulunması da mümkün değildir.

4-SALT ŞİKAYETÇİ BEYANLARI ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULMUŞ OLUP SOMUT DELİL BULUNMAMAKTADIR.

Karar gerekçesinde sıklıkla sanıkların savunmalarının yetersiz olduğuna yer verilmiştir. Suçsuzluk karinesi yok sayılarak müdafii bulunulan sanığın suçsuzluğunu ispat etmesi beklenmiştir. Nitekim müdafii bulunulan sanığa ilişkin gerekçe; "her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığı, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı" ifadeleri ile başlamaktadır. Yani baştan müdafii bulunulan sanık suçtan mahkum varsayılmış, suçsuzluğunun ispatı beklenmiştir.

Kaldı ki müdafii bulunulan sanık, yargılamanın her aşamasında samimi ve tutarlı beyanlarda bulunarak suçlamaları reddetmiş, diğer sanık Kamil Hacıgökmen arasındaki alacak- borç ilişkisini detaylarıyla açıklamıştır. Diğer sanık Kamil Hacıgökmen de müdafii bulunulan sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Nitekim müdafii bulunulan sanığın ticaretle uğraştığı, gelir durumu, sosyo-ekonomik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde alacak- borç ilişkisinin varlığı ortaya

çıkılmaktadır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde müdafii bulunduğumuz sanık hakkında açıkça beraat kararları verilmesi gerekirken yapılan yargılama sonucu mahkumiyet kararları verilmiş olması karşısında hukuka aykırı bulunan kararı müdafii bulunan sanık lehine istinaf etme gereği hasil olmuştur. Taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklandığımız sebeplerden ve mahkemenizce resen tespit edilecek sebeplerden hareketle yapılacak istinaf incelemesi nihayetinde;

*Müdafii bulunan sanık Cem EKİNCİ lehine istinaf başvurumuzun kabulüne,

*Hükmün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

*Hükmün kaldırılması ve yeniden hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse;

*İlk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müdafii bulunan sanığın her iki suçtan da BERAATİNE, aksi kanaatte müdafii bulunan sanık lehine hükümlerin uygulanmasını saygıyla müdafii bulunan sanık adına arz ve talep ederiz.15.01.2026

İstinaf Eden

Sanık Müdafii

Av. İhsan YILDIZ

E-İMZALI

Sayı : E-87612686-667.02-4166206
Konu : PTT Ambalajlı Sahte Gönderiler Hk.
KDN:2022/1883 Sor. No:2022/8552

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Avukat Mehmet Nazım DERE'nin müvekkillerine gönderilen, kendisi tarafından Alanya Merkez Müdürlüğüne getirilen ve PTT poşetine konularak Şirketimiz tarafından gönderildiği görüntüsü verilen gönderiler ile içerisinde bulunan evraklar hakkında Şirketimiz nezdinde yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen 09/06/2022 tarihli ve 52 sayılı soruşturma raporu üzerine **Başsavcılığınızın 2022/8552 sayılı dosyasına kayden yürütülen yasal soruşturmanın** sonucu hakkında bugüne kadar Şirketimize herhangi bir tebligat yapılmadığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu olay nedeniyle Şirketimizin de suçtan zarar gören sıfatının varlığı göz önüne alınarak yürütülen yasal soruşturmanın akıbeti hakkında (*verilmiş olan bir karar varsa karar sureti, açılmış bir dava varsa Esas ve Karar bilgileri ile iddianame vs. eklenmek suretiyle*) Şirketimize bilgi verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederiz.

Esra Nur TAKA
Avukat

Kadir TOMRUKÇU
Başmüdür

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 524AEB22-3D69-4657-90AD-8FC1FE7B99B3

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ebys>

Orhaniye Mah. Berat Sok. No:3 Menteşe Muğla
(252)214 01 11 | (252)214 01 31

burcin.saygilier@ptt.gov.tr

KEP Adresi : ptt.muglabasmudurlugu@hs01.kep.tr

Bilgi için:Esra Nur TAKA
Avukat
Telefon No:(252) 214 01 55



SAYMAN MÜTEMEDİ ALINDISI

T.C.
ALANYA MAL MÜD.

SERİ : AB2022
SIRA NO : 223885450
ÖZEL NO : 45476

Tahsilatı Yapan Birim : Alanya İcra Dairesi
Teslim Edenin Adı, Soyadı : CEM EKİNCİ Adına Avukat AYŞEGÜL BAŞKOÇAK ÇİFCİ Yatırmıştır.
T.C. / Vergi Kimlik No : 12028283792
Dosya No : 2022/18216 (İcra Dosyası)

Alındı (Harç) Türü	Adet	Miktar (TL)
Başvurma Harcı	1	80,70
Peşin Harç	1	5.019,88
Vekalet Suret Harcı	1	11,50
	Toplam	5.112,08

Beşbinyüzoniki Türk Lirası Sekiz Kuruş Tahsil Edilmiştir.

18/07/2022

1007860 AVUKAT PORTAL İŞLEMİ

İmza - Mühür



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dökümana <https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/O36bXz80> adresinden erişebilirsiniz.

VADE

10/04/2019

ÖDEME GÜNÜ

10/04/2019

TÜRK LİRASI

₺55.000 Euro

NO.

İşbu emre muharrer senedim mukabilinde onaylı ikinci on doluz tarihinde
Sayın, Kanıl Hacıgömenveyahut emrühavale.....
Yukarıda yazılı yalnız ELLİ BEŞ BİN EURO t KR
ödeyeceği bedeli alınmıştır. İhtilaf vukunda ALANYA Mahkemelerinin
selahiyetini, Avukat ücreti dahil bütün Mahkeme masraflarını ve bir senet ödenmediği takdirde
diğerlerinin muacceliyet kesbedeceğini şimdiden kabul eyleri m.....

Düz.Tarihi 17.01.2016

ÖDEYECEK

İsim

T.C. Kimlik No

Adres

Kefil

İsim

T.C. Kimlik No

Adres

Hasan YALIN
10393656968

Güller pınarı mahallesi hasan alcaalioğlu cad.

25/A

Alanya/Antalya

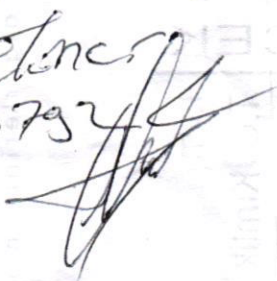
[Signature] *[Signature]*

2022/18216

Kamil Hacıgökmür



Can Elener
1208283792



T.C.
ALANYA
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2022/18216 E.

Yukarıda bilgileri verilen müdürlüğünüz dosyasında senet tanzim tarihi sehven 11/01/2016 olarak girilmiş ise de talebimiz ekinde sunduğunuz ve senet üzerinde de görüleceği üzere 17/01/2016'dır. Talebimiz doğrultusunda ödeme emrinin bu şekilde çıkarılarak borçluya Hızlı tebligat ile gönderilmesini talep ederim.18/07/2022

Alacaklı Vekili
Av. Ayşegül BAŞKOÇAK ÇİFCİ
(E-İmzalıdır.)

TEBLİĞ MAZBATASI

Tebliğ Evrakı,

**T.C.
ALANYA
İcra Dairesi**

- 1- Adresinde veya da muhatap
2- sebebiyle muhatap yerine
3- Tebliğin yapılması sebebiyle emir edilemediğinden
4- Muhatabın muvakkaten gittiği tarafından bildirildiğinden
5- (.....) mehil, tayin edildiği ikinci defa tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine
6- tebliğden imtina ettiğinden
7- Adreste kimse bulunmaması üzerine
8- Tebliğ yapacak kimse sebebiyle imtina ettiğinden
Tebliğat yapılanın (imza veya parmak izi)
(Tebliğ tarihi)
Tebliğ memurunun imzası:

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

Dosya No: 2022/18216 İcra

Örnek No: 25

Taahhütlü

No:



Adı ve Soyadı: HASAN YALIM (I****L, G*****R oğlu **, 1960 doğumlu)
TC:103*****968
Güller Pınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi No:25/A
Alanya/ Antalya

ÖRNEK / ÖDENEME EMRİ VE SENET SURETİ VARDIR

BU ZARFTA Senet Bilgisinin Girilmesi VARDIR.

Mühür ve İmza

T.C.
Alanya İcra Dairesi

Dosya No : 2022-18216 İcra
Taraflın Adı Soyadı : HASAN YALIM

Tarih : 02/08/2022 14:53

UYAP - TNB entegrasyonu kapsamında ařağıda belirtilen plaka(lar) üzerine yukarıda numarası yazılı dosya üzerinden mahrumiyet eklenmiştir.

Plaka(lar) : 07NT710

Şerh Türü : Haciz
Alacak Tutarı :
Mahkeme Kararı : Tarafların Talebi

PINAR BAĞCI
ICRHACIZMMR 248246

SAYMAN MUTEMEDİ ALINDISI

T.C.
ALANYA MAL MÜD.

SERİ : AB2022
SIRA NO : 224850800
ÖZEL NO : 49618

Tahsilatı Yapan Birim : Alanya İcra Dairesi
Teslim Edenin Adı, Soyadı : Av. AYŞEGÜL BAŞKOÇAK ÇİFCİ
T.C. / Vergi Kimlik No : 20936384128
Dosya No : 2022/18216 (İcra Dosyası)

Alındı (Harç) Türü	Adet	Miktar (TL)
Haciz, Teslim ve Satış Harcı	1	189,50
	Toplam	189,50

Yüzseksendokuz Türk Lirası Elli Kuruş Tahsil Edilmiştir.

02/08/2022

1007860 AVUKAT PORTAL İŞLEMİ

İmza - Mühür



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dökümana <https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/O3Z6KAAG> adresinden erişebilirsiniz.

T.C.
Alanya İcra Dairesi

Dosya No : 2022-18216 İcra
Tarafın Adı Soyadı : HASAN YALIM

Tarih : 04/08/2022 09:53

UYAP - TNB entegrasyonu kapsamında aşağıda belirtilen plaka(lar) üzerine yukarıda numarası yazılı dosya üzerinden mahrumiyet eklenmiştir.

Plaka(lar) : 07NT710

Şerh Türü : Yakalama
Alacak Tutarı :
Mahkeme Kararı : Tarafların Talebi

MEHMET ARİF MUTLU
ICRHACIZMDRYRD 39150

SAYMAN MUTEMEDİ ALINDISI

T.C.
ALANYA MAL MÜD.

SERİ : AB2022
SIRA NO : 224996586
ÖZEL NO : 50240

Tahsilatı Yapan Birim : Alanya İcra Dairesi
Teslim Edenin Adı, Soyadı : Av. AYŞEGÜL BAŞKOÇAK ÇİFCİ
T.C. / Vergi Kimlik No : 20936384128
Dosya No : 2022/18216 (İcra Dosyası)

Alındı (Harç) Türü	Adet	Miktar (TL)
Haciz, Teslim ve Satış Harcı	1	189,50
	Toplam	189,50

Yüzseksendokuz Türk Lirası Elli Kuruş Tahsil Edilmiştir.

04/08/2022

1007860 AVUKAT PORTAL İŞLEMİ

İmza - Mühür



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dökümana <https://evrakdogrula.uyap.gov.tr/n7kbLo3K> adresinden erişebilirsiniz.

HACİZ TUTANAĞI

Alacaklinın ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Cem Ekinli
Borçlunun ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Av. Aygün Başkaya Çiftçi
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede : 04.08.2022 - Saat: 16.15
ve kimin huzurunda yapıldığı : G. Arslan, Mah. Hava, Alakalıoğlu Cad. No: 25/5A
Alacağın miktarı : 57.188,20 TL Yolun Kiratörleri
Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler (*) :
Yukarıda yazılı borçlunun işbu borcundan dolayı menkul mallarının haczi için yukarıda yazılı adrese temin edilen vasıta ile gelindi. Borçlu hazır. Geliş sebebi anlatıldı. Hacze geçildi;

Lira (TL) : Adet : Cinsi :

Gelinen mahlukta borçlu Hakan Yalın gel. Mahalde gelenele borçlu gelenelede borçlu borçlu. Borçlunun borçlu olmasında borçlu edilmedi. Mahalde vergi levhası ve işyeri açma ruhsatı görüldü. 0210068801 Vergi Kimlik Numarası Alderiz Yalın Turizm Danışmanlık Ltd. Şti. adına Vergi levhası ve Sevk Yalın adının işyeri açma ruhsatı görüldü. Alacaklı vekili dış davalı mahalde kıymetli euro/ euro artırmaya talebin vardır, dedi. Mahalde yapılan kıymetli euro/ euro artırmaya borçlu adının herhangi bir euro bulunmadı. Alacaklı vekili dış davalı, mahalde borçlu talebin vardır, dedi. Potente (Gizli) Dava sonucunda, borçlu vekili (8142 Komiseri No: Antalya Sanayi Bulvarı Akal Mahale dahil oldu. Devamında borçlu vekili dış davalı, gelinen mahlukta borçlu adının değil, sirtet adında, borçlu her ne kadar sirtet birtedatı olsa da, sirtet sirtet borçlunun olduğu, sirtet borçlu tutulmaktadır, bu yüzden istihlak iddiasına vardır, dedi. Potente mahalde haciz işlemine geçildi.

1000-76	20	4.000,00, mahluk belli olmasın, mahluk
8500-76	30	diğer resit, mahluk sirtet
2000-76	1	Vergi mahluk, diğer resit, tahmini 160 Ekran 76, kullanılmıy
1500-76	1	66 mahluk, diğer resit, tahmini 120 Ekran 76, est. mahluk
3000-76	1	Mahluk belli olmasın sirtet
1400-76	30	Beyaz resit plastik sandalye
1.500-76	1	Gri resit, sanayi tipi elektrikli sandalye
2.000-76	1	Alınan resit, elektrikli jeneratör
1.500-76	5	diğer resit, ufa-1000
3000-76	1	Dura mahluk, sirtet sirtet kullanılmıy, sirtet, tipi + lıme

Gelinen mahlukta borçlunun borçlu olmasında, borçlu adının euro bulunmadı.

Yukarıda yazılı mallar fiilen haczedildi ve fiyatı re'sen takdir edildi. Haczedilen menkullerin üzerinde İİK.nun 85/2.Maddesi gereğince başka hacizler olup olmadığı soruldu. Haciz yoktu dedi. Hacizli malların tamamı yerinde aynı şekil ve değeri ile TC : Sevk Yalın 'e Cezai ve hukuki sorumluluğu anlatılıp İİK.nun 358 ve TCK. 289. maddede ki yaptırımları hatırlatıldıktan sonra yediemin olarak teslim edildi. Söz alan yediemin mahcuzları aynen teslim edim. İstenildiğinde aynen teslim ederim, Yasal sorumluluğumu biliyorum. Dedi. İİK.nun 103. maddesi yerinde geçerli olmak üzere haciz tutanağından bir suret Sevk Yalın bırakıldı. Şöfor gidiş-dönüş ve bekleme ücreti olarak 115 TL takdir edilerek. İşbu tutanak birlikte okunarak imza altına alındı.

İcra M.V.
BİRKAN KILIÇ
244645

Kolluk Kuvveti

Alacaklı veya Vekili
veya Temsilcisi

A. Aygün Başkaya Çiftçi

Hazurun

Borçlu veya Vekili
veya Temsilcisi

A. Aygün Başkaya Çiftçi

Şöfor

Yediemin

Sevk Yalın

Hamal/Nakliye

ATÇI
M
06

debeti ile 1.1.2009.mad. gereğince hakedilati. Alacaklı veliline istihlak davası
açması yönünden 2 (iki) hafta süre verildi. Hakedilen maddeler maholde
hazır bulunan ve şirket yetkilisi 10390657012 P.C. kimlik numaralı Şevki
Yalın'ın tüm tutullu ve ceza borumlulukları onatlıca yediletti
olarak bildirildi. Maholde işlem görüldü.

(Gites/6.45)

Kara Memur

244645

Alacaklı Velili

Av. Ayşe Gül Başkocak Güler

İstihlak talebinde
bulunan

Alacaklı Velili

Av. Uğur KOCAK

DTGV

ATGV 2009
Muh. 2009
06.11.2009

Yediletti

Şevki Yalın

Şevki Yalın

HACİZ TUTANAĞI

Alacaklinin ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Cem Akhal
Borçlunun ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Av. Ayşeyül Başkoçul Gıftıcı
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ve kimin huzurunda yapıldığı : 04.08.2022 - Saat: 16.50
Alacağın miktarı : Gıyire mah. Kaptanlık No: 2/10
Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler (*) : 52.188,20 Euro TL

SÖRÜM
Süleyman KOTAN
İcra Müdürü
10358

Yukarıda yazılı borçlunun işbu borcundan dolayı menkul mallarının haczi için yukarıda yazılı adrese temin edilen vasıta ile gelindi. Borçlu _____ hazır. Geliş sebebi anlatıldı. Hacze geçildi;

Lira (TL) : Adet : Cinsi :

Gelinen mahalede alımı gelindi. Kargı oran alındı. Fimden baki
bulak. Borçluya bakiye bırakıldı. Matruke ile ilgili tutanakla bırakıldı.

(Fiyat 17.00)

Yukarıda yazılı mallar fiilen haczedildi ve fiyatı re'sen takdir edildi. Haczedilen menkullerin üzerinde İİK.nun 85/2.Maddesi gereğince başka hacizler olup olmadığı soruldu. Haciz _____ dedi. Hacizli malların tamamı yerinde aynı şekil ve değeri ile TC : _____'e Cezai ve hukuki sorumluluğu anlatılıp İİK.nun 358 ve TCK. 289. maddede ki yaptırımları hatırlatıldıktan sonra yediemin olarak teslim edildi. Söz alan yediemin mahcuzları aynen teslim aldım. İstenildiğinde aynen teslim ederim, Yasal sorumluluğumu biliyorum. Dedi. İİK.nun 103. maddesi yerine geçerli olmak üzere haciz tutanağından bir suret _____ bırakıldı. Şöföre gidiş-dönüş ve bekleme ücreti olarak 115 TL takdir edilerek. İşbu tutanak birlikte okunarak imza altına alındı.

İcra M.V.
BİRKAN KILIÇ
244645

Kolluk Kuvveti

Alacaklı veya Vekili
veya Temsilcisi

Hazırın

Borçlu veya Vekili
veya Temsilcisi

Şöför

Yediemin

Hamal/Nakliye

ATGV SÖFÖR
Mustafa KARACA
06 . FF . 6923



T.C.

ALANYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2022-GD-6236

Tarih : 23.08.2022

T.C.

ALANYA İCRA DAİRESİ**Konu:** HASAN YALIM (T.C:10393656968)**İlgi:** 22.08.2022 tarih 2022/18216 ESAS sayılı yazınız.**İlgili Unvan :** AKDENİZ YATÇILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlgide kayıtlı yazınızda aşağıda unvanı ve bilgileri yer alan şirket hisseleri üzerine haciz konulması talep edilmiş olup, ilgili yazınız şirket dosyasına konarak kayıtlarımıza gerekli şerh verilmiştir. Bilgilerinize arz olunur.

e-imzalıdır

EMİNE ORDUKAYA
Ticaret Sicili Müdürü**SON DURUM****Tescil Bilgileri**

Ticaret Unvanı: AKDENİZ YATÇILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
Mersis Numarası: 0021006880100017	Ticaret Sicil No: 5266
Durumu: Aktif	Türü: ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET

Vergi Dairesi:-**Vergi No:**0210068801

Alanya İcra Dairesi
26-08-2022
Ticaret Sicili
260173

TEBLİĞ MAZBATASI

Tebliğ Evrakı,

T.C.

ALANYA

İcra Dairesi

Muhatap adresinin kapalı olması sebebiyle
en yakın komşu/kapıcı/yönetici

- 1- Adresinde veya da muhatap sorulmuş; muhatabın
2- sebebiyle muhatap yerine sözlü/imzalı beyan
3- Tebliğin yapılması sebebiyle imintina edilmemiş
4- Muhatabın muvakkaten Muhtarı
bildirildiğinden tarafında
5- (..... muhatapın kapısına yapıştırılmıştır
6- muhatapın kapısına yapıştırılmıştır
7- Adreste kimse bulunmaması üzerine
8- Tebliğ yapacak kimse sebebiyle imintina ettiğinden

(Tebliğ tarihi)

Tebliğatın verilmesini
(imza veya parmak izi)

(imza)

Tebliğ memurunun imzası:

Sırdı NE
Güller Pınar Mahallesi
Muh. No: 25/A

28 Ağustos 22

ANTALYA

Dosya No: 2022/18216 İcra

Örnek No: 25

Taahhütü

No:



* 4 0 0 5 8 9 2 9 9 2 1 4 9 *

Adı ve Soyadı:

HASAN YALIM (İ****L, G*****R oğlu **..1960 doğumlu)
TC:103*****968
Güller Pınar Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi No:25/A
Alanya/ Antalya

BU ZARFTA 105 DAVETİYESİ VARDIR

BU ZARFTA Tensip zaptı VARDIR.

Mühür ve İmza

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

TEBLİĞ MAZBATASI

Tebliğ Evrakı,

**T.C.
ALANYA
İcra Dairesi**

- 1- Adresinde veya da muhatap
2- sebebiyle muhatap yerine
3- Tebliğin yapılması sebebiyle emin edilemediğinden
4- Muhatabin muvakkaten tarafında
5- (.....) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından
6- tebligatından imtina ettiğinden
7- Adreste kimse bulunmaması üzerine
8- Tebliğ yapacak kimse sebebiyle imtina ettiğinden
..... huzurunda

(Tebliğ tarihi)

Tebliğat yapıldığı
(imza veya parmak izi)

(imza)

Tebliğ memurunun imzası:

Yasin DEMİREL
Sicil No: 255977
Bağıtıcı
23.08.2022

Muhatarap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

Dosya No: 2022/18216 İcra

Örnek No: 25



Taahhütlü

No:

Adı ve Soyadı:

HASAN YALIM (I****L, G*****R oğlu **, 1960 doğumlu)
TC:103*****968
Karakocalı Mah. Gökbel Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/
Antalya

BU ZARFTA 103 DAVETİYESİ VARDIR

BU ZARFTA Tensip zaptı VARDIR.

Mühür ve İmza

T.C.
Alanya İcra Dairesi

Dosya No : 2022-18216 İcra
Taraflın Adı : HASAN YALIM

Tarih : 19/10/2022 14:01

UYAP - TNB entegrasyonu kapsamında ařağıda belirtilen plaka üzerine yukarıda numarası yazılı dosya üzerinden konulan mahrumiyet kaldırılmıştır.

Plaka - Şerh Türü - Şerh Tarihi :
07NT710-Haciz-2/8/2022, 07NT710-Yakalama-4/8/2022

Açıklama : Alacaklının/Vekilinin Talebi

RAMAZAN ÖZBEKLİ
ICRHACIZMMR 198322

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ'NE
2022/18216 ESAS

TALEP EVRAKI

İşlem Yapılacak Taraf Adı: HASAN YALIM, 10393656968, İSMAİL oğlu/kızı, 02/07/1960 doğum
tarihli;

1-Dosya hesabının FİİLİ ÖDEME GÜNÜ KURU'na göre yapılmasını ve hesabın kaydedilmesini talep
ederim.

Talep : 20/10/2022

Av. AYŞEGÜL BAŞKOÇAK ÇİFCİ
e-imzalıdır

TESLİM TUTANAĞI

Alacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Cem Elmalı
Borçlunun ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : Hasan Yalın
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede : 24.10.2022 - Saat: 15.35
ve kimin huzurunda yapıldığı : Emre Aslan Yedemin Otobüs Alaya
Alacağın miktarı : TL
Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler (*) :

Yukarıda yazılı borçlunun işbu borcundan dolayı menkul mallarının haczi için yukarıda yazılı adrese temin edilen vasıta ile gelindi. Borçlu _____ hazır. Geliş sebebi anlatıldı. Hacze geçildi;

Lira (TL) : Adet : Cinsi :

Gelinen mobahat Emre Aslan Yedemin aracında hazır 24.10.22 tarihinde borçlu vekili ve müdirlüğümüzden tarafı gereğince 07 NIT 910 plakalı aracın başkapı teslimi işi mobahat gelindi. Borçlu Hasan Yalın hazır. Göz önüne geçildi. Aracın teslimi, etkililiği ve vaktin davalı teslimi oluyorum, dedi. 07 NIT 910 plakalı araç başkapı teslim edildi. Mobahat işlemi sonlandırıldı.

M. Sadık BAYRAM
127364

Yukarıda yazılı mallar fiilen haczedildi ve fiyatı re'sen takdir edildi. Haczedilen menkullerin üzerinde İİK.nun 85/2.Maddesi gereğince başka hacizler olup olmadığı soruldu. Haciz _____ dedi. Hacizli malların tamamı yerinde aynı şekil ve değeri ile TC : _____'e Cezai ve hukuki sorumluluğu anlatılıp İİK.nun 358 ve TCK. 289. maddede ki yaptırımları hatırlatıldıktan sonra yedemin olarak teslim edildi. Söz alan yedemin mahcuzları aynen teslim aldım. İstenildiğinde aynen teslim ederim, Yasal sorumluluğunu biliyorum. Dedi. İİK.nun 103. maddesi yerine geçerli olmak üzere haciz tutanağından bir suret _____ bırakıldı. Şöföre gidiş-dönüş ve bekletme ücreti olarak 115 TL taktir edilerek. İşbu tutanak birlikte okunarak imza altına alındı.

İcra M.V.
BİRKAN KILIÇ
244645

Alacaklı veya Vekili
veya Temsilcisi

Borçlu veya Vekili
veya Temsilcisi

Yedemin

Kolluk Kuvveti

Hazurun

Şöför
06 F4 4584
İdris BAKIN
A.T.G.V

Hamal/Nakliye

TEBLİĞ MAZBATASI

Tebliğ Evrakı,

T.C.

ALANYA

İcra Dairesi

- 1- Adresinde veya da muhatap
2- sebebiyle muhatap yerine
3- Tebliğin yapılması sebebiyle emin edilemediğinden
4- Muhatabın muvakkaten gittiği tarafından bildirildiğinden
5- (.....) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine
6- tebellüğden imtina ettiğinden
7- Adreste kimse bulunmaması üzerine
8- Tebliğ yapacak kimse sebebiyle imtina ettiğinden
..... huzurunda

(Tebliğ tarihi) Tebligat yapılanın (imza veya parmak izi)

Tebliğ memurunun imzası:

Mehmet Ali ÜNAL
624624

Taahhütlü

No:



Adı ve Soyadı:

HANİFE SARI (Ş***U, A**E kızı ***.1960 doğumlu)
TC:188***180
Çarşı Mah. Kale Yolu Cad. No:56 İç Kapı No:12 Alanya/
Antalya

BU ZARFETA 29/09/2022 TARİHLİ TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORU VARDIR.

BU ZARFETA Bilirkişi Raporu VARDIR.

Mühür ve İmza

T.C.
ALANYA / ANTALYA
İCRA DAİRESİ
2022/18216 İCRA DOSYASI

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK BÜROSU'NA

ALANYA / ANTALYA

İlgi : 2022/8552 Soruşturma Sayılı Dosyanıza

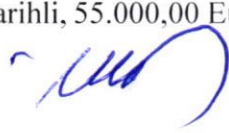
Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyamız senet aslı ilgi yazınız ile istenmiş olmakla ilişikte sunulmuştur.

İşi bittiğinde dosyamız senet aslının gönderilmesi arz olunur.20/07/2023

RAMAZAN KAVAK
Esas/Aile İcra Müdür
Yardımcısı
175788

E-İmzalıdır

- Alacaklısı Kamil Hacıgökmen, Borçlusu Hasan Yalım Olan, 17/01/2016 Düzenleme Tarihli, 10/09/2019 Vade Tarihli, 55.000,00 Euro Bedelli Senet Aslı

 170338 ↩



T.C.
ALANYA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2022/8552 Soruşturma
Karar No : 2024/499

AYIRMA KARARI

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : HASAN YALIM, İSMAİL Oğlu GÜLÜZAR'den olma, 02/07/1960
doğumlu, Karakocalı Mah. Gökbel Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/
ANTALYA ikamet eder.
VEKİLİ : Av. UĞUR KOÇAK,
Av. YUSUF PAKIR,
15483-84774-31793
ŞÜPHELİ : MEÇHUL
SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 18/05/2022 ANTALYA - ALANYA

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :

Yürütülen soruşturmada müştekiye kendisini posta memuru olarak tanıtip evrak imzalatan kuryenin kimlik bilgilerinin tespit edilemediği, diğer şahıslar hakkında kamu davası açılacağı anlaşılmakla her iki evrakın **tefrikine**,

Meçhul şüphelinin üzerine atılı "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları açısından evrakın soruşturma defterinin **2024/8347** numarasına kayıt edilmesine,

Karar verildi. 29/04/2024

MEHMET DOLU
194049
Cumhuriyet Savcısı



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 11/12/2024
CELSE NO : 1.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Neslihan SARIGÜL 194805
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Mustafa Said AYDIN 179355
KATİP : Tunahan TEZ 186423

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Müşteki Hasan Yalım ve vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi, başka gelen yok.

CMK'nın 191 maddesi gereğince iddianamenin kabul kararı ve iddianame okundu.

Heyet değişikliği nedeniyle tensip zaptı ve ekleri okundu.

Müşteki Hasan Yalım, sanık Cem Ekinci ve sanık Kamil Hacıgökmen adına çıkartılan çağrı kağıtlarının usulüne uygun tebliğ edildiği görüldü.

Tanık İbrahim Ant'ın beyanlarının tespiti amacıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın ikmal edildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

ATK Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi'nin 26/08/2024 tarihli raporuyla eksikliklerin giderilmesinin ardından raporun düzenleneceğini bildirdiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Antalya barosuna kayıtlı Av. Ayhan Seçsev'in sanık Kamil Hacıgökmen adına vekaletname sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akedaş, Alanya PTT Müdürlüğü, Odeabank, Buranbank, Vakıfbank, Anadolu Bank, Antalya SGK İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Garanti Bankası, Turkcell, Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü, Alanya 4. Noterliği, Alanya 5. Noterliği, Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü, Akbank, HSBC Bankası, Halkbank, Citibank, Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Alanya İlçe Seçim Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerelere yanıt verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

AKGD: Duruşmanın kapsamı nazara alındığında daha sağlıklı olacağı değerlendirildiğinden beyan içeriklerinin SEGBİS ile kayıt altına alınarak duruşmada görevli zabıt katibince dökümlerinin yapılmasına, Uyp sistemine kayıt sekmesinde arıza olması halinde telafisi mümkün olmayan kayıp yaşanacağı değerlendirilerek duruşmanın ayrıca kamera ile de kayıt altına alınmasına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam edildi.

SEGBİS kaydı ve kamera çekimine başlandı.

Müşteki Hasan Yalım huzura alındı. Kimlik ve ifade tespitine geçildi.

MÜŞTEKİ: **HASAN YALIM**, İsmail ve Gülüzar oğlu, 02/07/1960 ALANYA doğumlu, ANTALYA, ALANYA, Tophane mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karakocalı Mah. Gökbek Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:10393656968. Cep Tel. No: 05541318981.



Müştekiye iddianame içeriği anlatıldı. CMK234 maddesinde belirtilen : " Duruşmadan haberdar edilme, Kamu davasına katılma,Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,Tanıkların davetini isteme, Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma" hakları ayrı ayrı anlatıldı.

MÜŞTEKİ HASAN YALIM BEYANINDA: Müştekinin beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanları okundu, soruldu: Doğrudur bana aittir, aynen tekrar ederim, dedi.

Müşteki vekilinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Cem Ekinci müdafinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin soruları üzerine müştekiden soruldu: Müştekinin beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

İddia makamından soruldu: Eksik hususlar giderilsin, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Suçtan zarar görme ihtimaline binaen, müştekinin CMK-237 ve devamı maddeleri uyarınca katılan, müşteki vekilinin katılan vekili olarak dava ve duruşmalara kabulüne,

2-Emanet memurluğunun 2023/1914 sırasında kayıtlı senet aslının gönderilmesinin istenilmesine,

3-2 nolu ara karar yerine getirildiğinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Fiziki İhtisas Dairesi'ne dosyanın ve kurumlardan gelen yazı cevaplarının gönderilerek Senet üzerindeki yazıların aynı/farklı kalemle, yaklaşık/uzak tarihlerde yazılıp yazılmadığı yönünde tespit yapılmaya çalışılması, senet üzerindeki borçlu kısmındaki imza ve yazıların CNC aletiyle oluşturulup oluşturulmadığının tespit edilmesi, senet üzerinde imza yazı izleri bulunup bulunmadığının, karbon kağıt kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi, 17/01/2016 düzenlenme tarihli, 55.000,00 Euro değerinde senet aslı ile Hasan Yalım, Kamil Hacıgökmen ve Cem Ekinci'ye ait imza ve yazı örnekleri üzerinde gerekli incelemenin yapılarak, Senet üzerindeki imza ve yazıların Hasan Yalım, Kamil Hacıgökmen veya Cem Ekinci eli ürünü olup olmadığının, sahte olup olmadığının, sahte ise iğfal kabiliyet bulunup bulunmadığının tespit edilerek rapor düzenlenmesinin istenilmesine,

4-Sanıklar Cem Ekinci ve Kamil Hacıgökmen hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine,

5-Sanık Kamil müdafine delillerini bildirmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

6-Katılan vekiline delillerini bildirmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

Bu nedenlerle duruşmanın 07/05/2025 tarihi saat 13.40'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 11/12/2024

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 194805

e-imzalı

Üye 267066

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı



T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/396 Esas

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
FİZİKİ İHTİSAS DAİRESİNE

Mahkememizce yapılan yargılama sırasında verilen ara karar uyarınca,Dosyanın ve taraflara ilişkin kurumlardan gelen imza ve yazı cevapları ile tarafların imza ve yazı örnekleri gönderilmiş olup,

*Yazımız ekinde gönderilen dosya kapsamındaki senet üzerindeki yazıların aynı/farklı kalemle, yaklaşık/uzak tarihlerde yazılıp yazılmadığı yönünde tespit yapılmaya çalışılması,

*Senet üzerindeki borçlu kısmındaki imza ve yazıların CNC aletiyle oluşturulup oluşturulmadığının tespit edilmesi,

*Senet üzerinde imza yazı izleri bulunup bulunmadığının, karbon kağıt kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi,

*17/01/2016 düzenlenme tarihli, 55.000,00 Euro değerinde senet aslı ile müşteki Hasan Yalım ile Sanıklar Kamil Hacıgökmen ve Cem Ekinci'ye ait imza ve yazı örnekleri üzerinde gerekli incelemenin yapılarak, Senet üzerindeki imza ve yazıların Hasan Yalım, Kamil Hacıgökmen ve Cem Ekinci eli ürünü olup olmadığının,

*Senedin ve üzerindeki imza ve yazıların sahte olup olmadığının, sahte ise senedin iğfal kabiliyet bulunup bulunmadığının tespit edilerek düzenlenecek olan raporun İVEDİ olarak mahkememize gönderilmesi,

Rica olunur 13.12.2024

Katip 287120



e-imzalıdır

Başkan 153252



e-imzalıdır

Ekler: Mahkememiz dosyası aslı ve senet aslı

FİZİKİ OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.





T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı : E-58478951 - 622.99 - 16 - 265
Konu : Bilgi ve Belge Talebi

03.01.2025

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

İlgi : 23.09.2024 tarih ve 2024/396 Ceza Dava Dosyası sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızda bahsi geçen Kamil HACIGÖKMEN(TC:13282560322) adına imza örneklerini içeren belge asılları talep edilmektedir.

Belediyemiz kayıtlarının incelenmesinde yukarda bahsi geçen şahsın Belediyemiz 33503 sicilde emlak kaydı olup; imzalı evrak aslı yazımız ekinde gönderilmiştir. İncelenmesinin ardından evrak aslının Gelirler Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Abdurrahman KAHYA
Belediye Başkan Yardımcısı

Ek : Evrak Aslı (1 Adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu:3104804~Mi4zMDYyMjlxNDYwNUUrMTI=

Belge Doğrulama Adresi: <https://e-belediye.alanya.bel.tr/webportal/index.php?wwsayfa=48>

Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 07400-ALANYA

Telefon No: 444 82 07 Faks No: (0 242) 510 21 11

e-Posta: İnternet Adresi:www.alanya.bel.tr

Kep Adresi:alanyabelediye@hs01.kep.tr

Bilgi için : Özlem YETGİN

Veri Haz. Kont. İşletmeni

Telefon No:

EBYS NO:3104804



GİZLİ



Tarih :29.11.2024
Sayı :24/KH/C092983

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA

İLGİ : 17.09.2024 tarih ve E.46014223-2024/396 Sayılı yazınız.

KONU : 5541318981 no'lu hat(lar)ın abone kimlik ve adres bilgisi araştırması hk.

İlgi yazınızda belirtilen 5541318981 numaralı hatta/hatlara ait Abonelik Dosya/Sözleşme asılları ve diğer asıl ekleri ve bayi bilgileri talep edilmiştir. Şirketimizin arşiv kayıtlarında yapılan araştırma neticesinde söz konusu aboneliğe ait Abonelik Dosya/Sözleşme ve diğer asıl eklerinin bayi aracılığı ile dijital ortamda hazırlandığı ve işlemlerinin yapıldığı anlaşıldığından 5541318981 numaralı hatlara ait talep edilen Abonelik Dosya/Sözleşme ve diğer asıl ekleri EK-A'da, bayi bilgileri aşağıda sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve şirketimizin "Bilgi Güvenliği Politikası" gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla ekte gönderilmiş olan belge şifrelenmiştir. Şifrenin temini için +90 542 216 44 44 nolu numaradan hafta içi (09:00 - 16:00) saatleri içerisinde Şirketimiz ile irtibata geçmenizi rica ederiz. Şifrenin güvenliğinden ve belge olarak gönderilen bilgiler üzerindeki değişikliklerden şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bayi Adı : **Erhan Direkçi-Direkçi İletişim**
Erenes İnşaat

Bayi Kodu : **5275300**

Adres : Şevket Tokuş Cad. Lale Sok. No:50 Şekerhane Mh

Telefon No : +90 2425192894

İl : ANTALYA

İlçe : ALANYA

Vergi Dairesi	Vergi Numarası
ALANYA	47131653774

Ad Soyad	TC Kimlik No	Firma Sahibi	Telefon No(GSM)	E-posta 1
Erhan Direkçi	47131653774	☒	5442983949	erhandirekci@hotmail.com

Diğer yandan, adli ve resmi makamlar tarafından Şirketimize bilgi ve belge talepli yoğun resmi evrak ulaşmaktadır. Şirketimiz tarafından bu yazılara makul sürede cevap verilmesine azami özen ve dikkat gösterilmektedir, ancak evrak yoğunluğu nedeniyle evrakın cevaplanmasında aksaklıklar yaşanabilmektedir. Cevabımızın gecikmesindeki durumun yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesini,

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.Ş.
VODAFONE NET İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.



Ilknur N. Arun

KEP ÜZERİNDEN GÖNDERİLMİŞ OLUP, FİZİKİ OLARAK GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Vodafone Plaza Büyükdere Cad. No:251 34398 Maslak/Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 3675389 fax: 0850 5420992 - 0212 3670992
www.vodafone.com.tr
Bu tarz talep ve müzakerelerinizin direkt Kamu Cevap Servisine ulaşması için aşağıdaki
"vodafone.kamucevap@hs03.kep.tr" kep adresini kullanabilirsiniz!
pernetaydemir

GİZLİ

GİZLİ
Müşteri Abonelik Bilgileri

TCID/Vergi No	Ad	Soyad/Firma Adı	GSM No	Abonelik Tarihi	Iptal Tarihi	Durum	Ödeme Tipi	Hat Tipi	MNP	Anne Adı	Baba Adı	D.Tarihi	D.Yeri	Adres	İlçe	İl
10393656968	HASAN	YALIM	5541318981	19.01.2020 20:13:16	27.02.2020 06:45:45	IPTAL	Faturalı	Bireysel	TURKCELL	GÜLÜZAR	İSMAİL	02.07.1960	ALANYA	. GÜLLER PINARI Mah. 07400	ALANYA	ANTALYA

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Vodafone Plaza Büyükdere Cad. No:251 34398 Maslak/Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 3675389 fax: 0850 5420992 - 0212 3670992
www.vodafone.com.tr
pernetaydemir
GİZLİ

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ARA KARAR
BİLİRKİŞİ ÜCRET KARARI

DOSYA NO : 2024/396 Esas

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252

KATİP : Tunahan TEZ 186423

Mahkememize ait 2024/396 Esas sayılı dosya ile ilgili 11/12/2024 tarihli duruşma zaptının SEGBİS çözüm tutanağını sunan Zabıt Kâtibi Tunahan Tez (T.C. No:25570151488)'in sarf ettiği emek mesaisi göz önüne alınarak #800,00# TL (Sekiz Yüz Türk Lirası) ücret takdirine,

İş bu paranın haksız çıkacak taraftan alınmak üzere şimdilik mevcut suçüstü ödeneğinden adı geçene ödenmesine karar verildi. 24.02.2025

Katip 186423

e-imzalı

Başkan 153252

e-imzalı



